BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

LÊ TRẦN HUYỀN TRANG

PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ THỪA KẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

LÊ TRẦN HUYỀN TRANG
MÃ SỐ HV: M3421036

PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ THỪA KẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TS. GVC. LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU

NĂM 2023

TÓM TẮT

Tên đề tài**: "Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế".**

Chuyên ngành: **Luật Kinh tế.** Mã số: **8380107.** Ngành: **Luật.**

Người hướng dẫn: **TS. Lê Thị Nguyệt Châu - Trường Đại học Cần Thơ.**

Tác giả: **Lê Trần Huyền Trang.** Khóa: **28.** Niên khóa: **2021 - 2023.**

Giới thiệu: Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người dân khi thừa kế tài sản là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Mục tiêu: Làm rõ các vấn đề lý luận và quy định pháp luật, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật, những khó khăn trong quá trình áp dụng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, góp phần định hướng sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, cũng như đóng góp một phần vào dự án sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân trong thời gian tới.

Phương pháp: phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp phân tích luật viết, phương pháp tư duy logic, phương pháp kế thừa các tài liệu liên quan, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phương pháp giải thích, phương pháp chứng minh thông qua những quy định của pháp luật cùng các số liệu cụ thể để làm rõ các nhận định và kết luận có liên quan.

Kết quả: (1) Cần nghiên cứu mở rộng phạm vi đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế; (2) Cần xem xét bỏ quy định trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế; (3) Cần xem xét nghiên cứu áp dụng thuế suất lũy tiến của thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế; (4) Cần xem xét việc loại bỏ đối tượng thu thuế là súng săn, súng thể thao; (5) Cần xem xét bổ sung quy định người thừa kế có thể nộp thuế một lần hoặc thực hiện theo đợt trong thủ tục kê khai, nộp thuế; (6) Cần bổ sung quy định về thời gian phải thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế; (7) Cần đẩy mạnh số hóa thông tin cá nhân sở hữu bất động sản.

Kết luận: Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế đã phát sinh những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn qua hơn 10 năm áp dụng thi hành. Vì vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới nhằm hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân, thừa kế, di sản thừa kế.

ABSTRACT

Title: **"Personal income tax law on income from inheritance".**

Specialization: **Economic Law.** Code: **8380107.** Category: **Law.**

Instructor: **Dr. Le Thi Nguyet Chau - Can Tho University.**

Author: **Le Tran Huyen Trang.** Course: **28.** School year: **2021 - 2023.**

Introduction: The law on personal income tax on income from inheritance is an important issue, affecting the rights and obligations of people when inheriting property as personal income taxable income.

Objectives: To clarify theoretical issues and legal regulations, evaluate the practical application of the law, apply difficulties in the application process, and propose solutions. To perfect the personal income tax legal system for income from inheritance, contribute to the orientation of amending the Law on Personal Income Tax, as well as contribute a part to the project to amend the Law on Personal Income Tax. next time.

Method: Theoretical research method, writing law analysis method, logical thinking method, method of inheriting related documents, comparative method, synthesis research method, explanatory method, proof method through legal provisions, and specific data to clarify relevant statements and conclusions.

Result: (1) It is necessary to study and expand the scope of subjects subject to personal income tax for taxes imported from inheritance; (2) It is necessary to consider removing the personal income tax exemption for income from inheritance; (3) Need to see consider applying the progressive tax rate of personal income tax to income from inheritance; (4) It is necessary to consider the elimination of tax collectors who are hunting guns and sports guns; (5) It is necessary to consider adding that an heir may pay tax once or in installments in the tax declaration and payment procedures; (6) It is necessary to add regulations on the time required to carry out the procedures for registration of ownership and use rights of inherited properties; (7) It is necessary to promote the digitization of personal information of real estate ownership.

Conclusion: The law on personal income tax for income from inheritance has arisen problems and inadequacies in practice over more than 10 years of application and implementation. Therefore, it is necessary to study and amend and supplement in the coming time to perfect Vietnam's income tax policy in line with international practices.

Keywords: Personal income tax, bequests, and inheritances.

MỤC LỤC

TÓM TẮT ii

ABSTRACT iii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ THỪA KẾ 8

1.1 Khái quát về thừa kế và di sản thừa kế 8

1.1.1 Khái niệm thừa kế và di sản thừa kế 8

1.1.2 Điều kiện nhận di sản thừa kế 10

1.1.3 Các dạng tài sản là di sản thừa kế 13

1.2 Khái quát về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 15

1.2.1 Khái niệm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 15

1.2.2 Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 18

1.2.3 Vai trò thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 20

1.3 Quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 24

1.3.1 Đối tượng nộp thuế 24

1.3.2 Thu nhập chịu thuế 27

1.3.3 Căn cứ tính thuế 31

1.3.4 Miễn thuế 36

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 39

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ THỪA KẾ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 40

2.1 Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 40

2.1.1 Thực trạng hoạt động thu thuế thu nhập cá nhân 40

2.1.2 Thực trạng hoạt động thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 42

2.1.3 Các tác động ảnh hưởng nguồn thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 43

2.2 Đánh giá quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 46

2.2.1 Cơ sở đánh giá 46

2.2.2 Ưu điểm của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 48

2.2.3 Một số bất cập trong quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế 51

2.3 Kinh nghiệm quốc tế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế .63

2.3.1 Kinh nghiệm của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).....63

2.3.2 Kinh nghiệm của Nhật Bản 65

2.3.3 Kinh nghiệm của Hàn Quốc 66

2.3.4 Kinh nghiệm của Thụy Điển 68

2.3.5 Kinh nghiệm của Đức.....69

2.4 Một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế ở Việt Nam 70

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 75

KẾT LUẬN.....76

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

DANH MỤC VĂN BẢN 81

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, thuế thu nhập cá nhân là nguồn thu quan trọng của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nguồn thu từ thuế là nguồn thu chủ yếu giúp duy trì hoạt động bộ máy nhà nước của một quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong từng thời kỳ. Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển thì nguồn thu từ thuế càng lớn mạnh, bộ máy nhà nước của quốc gia càng hoạt động hiệu quả. Là một sắc thuế trực thu ra đời tương đối sớm ở các nước phát triển, song ở Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân được hình thành từ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1990. Đến nay, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đã có những tiến bộ và đột phá trong lịch sử phát triển của hệ thống thuế Việt Nam góp phần tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước và đảm bảo công bằng trong việc điều tiết phân phối thu nhập của tầng lớp dân cư trong xã hội. Cùng với các nguồn thu khác, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân đã tạo nên quỹ ngân sách nhà nước để đáp ứng rất nhiều các nhu cầu chi cho đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Thừa kế là một quan hệ pháp luật phổ biến trong đời sống xã hội, được xem là quyền cơ bản của công dân Việt Nam và được ghi nhận trong Hiến pháp. Thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống và chủ thể khác để tiếp tục phát huy các giá trị của tài sản mà người chết để lại. Hiện nay, khi mà số lượng và giá trị tài sản của cá nhân ngày càng đa dạng, phong phú thì thu nhập từ việc thừa kế di sản cũng nhiều hơn và có nhiều loại tài sản để thừa kế hơn. Việc chuyển giao tài sản từ người đã chết sang người còn sống (từ người để lại di sản sang người thừa kế) thì tài sản đó được gọi là di sản thừa kế, cá nhân nhận di sản thừa kế đồng nghĩa với việc cá nhân có thêm nguồn thu nhập từ nhận thừa kế và thu nhập từ nhận thừa kế là một trong các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Việc thu thuế đối với thu nhập từ thừa kế cũng là một phần để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế, giảm sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Các quốc gia phát triển trên thế giới hầu như đều có quy định về thuế đánh trên phần di sản mà người thừa kế nhận được, còn tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật hiện hành thì thu nhập từ nhận thừa kế là một trong những thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nhưng không phải thu nhập từ nhận thừa kế nào cũng đều được xem là thu nhập chịu thuế.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề trên, tác giả chọn đề tài ***"Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế"*** để làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình, qua đó nêu lên thực trạng, đánh giá sự phù hợp trong quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân và tìm ra những bất cập của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, so sánh với quy định của một số quốc

gia về thuế đối với di sản thừa kế; đồng thời đề ra những giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, đánh giá sự phù hợp của các quy định pháp luật, chỉ ra những hạn chế và kiến nghị một số giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Luận văn được thực hiện nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây:

1) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là gì? Đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế?

2) Pháp luật hiện hành đã có những quy định gì về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế?

3) Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế như thế nào? Có những ưu điểm và hạn chế, bất cập gì?

4) Những định hướng, giải pháp nào để sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế nói riêng và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói chung?

4. Tình hình nghiên cứu đề tài

Trong thời gian qua đã có nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu về lĩnh vực pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói chung nhưng tác giả chưa tìm thấy công trình khoa học, bài viết nghiên cứu trực tiếp đến pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế. Qua khảo sát, tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả nhận thấy có một số tài liệu liên quan giúp tác giả tham khảo, kế thừa và tiếp thu có chọn lọc để hoàn thành luận văn.

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu là sách, giáo trình, tạp chí có liên quan đến đề tài như sau:

Trường Đại học Luật Hà Nội. (2018). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam*. Hà Nội: Nxb Công an nhân dân. Giáo trình phân tích khá toàn diện cơ sở lý luận và có hệ thống thực trạng pháp luật về thuế.

Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. (2021). *Giáo trình Luật Thuế*. Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Giáo trình phân tích nhiều nội dung kiến thức cơ bản, chuyên sâu, hệ thống dưới cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn về lĩnh vực thuế.

Lê Thị Thu Thủy. (2009). *Những vấn đề đặt ra khi thực thi Luật Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam*, Tạp chí Luật học số 4/2009. Bài viết phân tích một số vấn đề đặt ra khi thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân: nguyên tắc công bằng, các chi phí khấu

trừ để tính thu nhập chịu thuế, quy định thu nhập miễn thuế, thuế thu nhập đối với chứng khoán và những khó khăn của việc quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Lê Thị Thu Thủy. (2012). *Luật thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19(227), tháng 10/2012. Bài viết tập trung vào việc phân tích những bất cập của Luật Thuế thu nhập cá nhân và nêu hướng sửa đổi thích hợp về bốn vấn đề: thu nhập chịu thuế, giảm trừ gia cảnh, biểu thuế suất và khoảng cách giữa các bậc thuế trong biểu thuế.

Lý Phương Duyên. (2017). *Mở rộng cơ sở thuế đối với thu nhập ở Việt Nam hiện nay*. Tạp chí Tài chính, tháng 8/2017. Bài viết phân tích một số cách thức đã được các quốc gia áp dụng để mở rộng cơ sở thuế đánh vào thu nhập và đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam nhằm đảm bảo mục tiêu công bằng cho mọi đối tượng có thu nhập, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước nhưng không để xảy ra tình trạng lạm thu hay gia tăng gánh nặng thuế đối với người nộp thuế.

Nguyễn Đăng Khoa. (2022). *Cải cách Thuế thu nhập cá nhân ở một số nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam*. Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 5/2022 (777). Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng cải cách thuế thu nhập cá nhân ở một số quốc gia trên thế giới, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm cải cách pháp luật thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

Mikael Elinder, Oscar Erixson, Sebastian Escobar and Henry Ohlsson. (2014). *Estates, bequests, and inheritances in Sweden - A look into the Belinda databases* (p.7-8). Sweden: Uppsala Center for Fiscal Studies. Bài viết phân tích trọng tâm là luật thừa kế điều chỉnh người quá cố và người nhận chuyển nhượng, phân tích thuế thừa kế của Thụy Điển.

Martin Beznoska, Tobias Hentze and Maximilian Stockhausen. (2019). *The inheritance and gift tax in Germany: Reform potentials for tax revenue, efficiency and distribution*. Germany: German Economic Institute, DOI: 10.3326/pse.44.3.5. Bài viết phân tích tác động phân phối tài sản thừa kế ở Đức và so sánh với Áo, Pháp; đồng thời phân tích thiết kế cải cách thuế thừa kế ở Đức.

Tax Bureau, Ministry of Finance. (2006). *Comprehensive Handbook of Japanese Taxes 2006*. Japan. Bài viết phân tích tổng quan về thuế thừa kế, thuế quà tặng ở Nhật Bản, bao gồm: đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, miễn trừ cơ bản, thuế suất, cách tính thuế, xử lý thuế trong các trường hợp đặc biệt,…

Stefan Jestl. (2021). *Inheritance tax regimes: a comparison* (p.377), Austria: The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), DOI: 10.3326/pse.45.3.3. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chế độ thuế thừa kế khác nhau ở một số quốc gia Châu Âu và Hoa Kỳ, chỉ ra phần lớn các quốc gia, thuế suất liên quan đến mối quan hệ giữa người lập di chúc và người thụ hưởng cũng như giá trị của tài sản được thừa kế; phân tích sâu hơn các đặc điểm và tác động của chế độ thuế thừa kế của các quốc gia.

OECD. (2021). *Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies*. Paris: OECD Publishing, DOI: 10.1787/e2879a7d-en. Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan so sánh về thuế thừa kế, bất động sản và quà tặng giữa các quốc gia, đồng thời đánh giá tác động đến hiệu quả và sự công bằng của thuế trong thực tế.

Thứ hai, các công trình nghiên cứu là luận án, luận văn luật học được tìm thấy bao gồm:

Huỳnh Văn Diện. (2016). *Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ* (Luận án, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội). Luận án đã làm rõ một số vấn đề lý luận về thuế thu nhập cá nhân, pháp luật thuế thu nhập cá nhân; thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân; từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật.

Nguyễn Thị Mai Dung. (2018). *Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay* (Luận án, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội). Luận án đã nghiên cứu tổng quát các lý thuyết về quản lý thuế thu nhập cá nhân, những quy định của pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân đặt trong mối tương quan so sánh với pháp luật của một số nước trên thế giới về thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân; từ đó, đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu. (2016). *Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn tỉnh Thái Bình* (Luận văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội). Luận văn đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thuế thu nhập cá nhân thông qua khảo sát thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thái Bình, những quy định về thuế thu nhập cá nhân trong lịch sử cũng như quy định Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu khoa học trong nước đã mang đến cho tác giả có cái nhìn tổng quan về những quy định chính sách thuế và pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, các công trình trên chưa thực sự đi sâu vào làm rõ các quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế. Cùng với việc nghiên cứu thêm các công trình nghiên cứu khoa học nước ngoài để tác giả có cái nhìn tổng quan hơn, so sánh quy định của pháp luật của một số quốc gia trên thế giới, từ đó có hướng đề xuất cho Việt Nam.

Thừa kế gắn liền với đời sống xã hội, thu nhập từ thừa kế chịu thuế thu nhập cá nhân đặc biệt là đối với bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán,…mang về thu nhập không nhỏ cho người được thừa kế. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế thì ngoài việc được quy định khái quát trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, tác giả nhận thấy đây là một đề tài nghiên cứu mới và phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay. Thiết nghĩ đề tài này cần được nghiên cứu, làm rõ hơn để đánh giá những quy định pháp luật hiện hành với pháp luật có liên quan, tìm ra những điểm bất cập dựa trên thực trạng áp dụng pháp luật hiện hành, so sánh quy định của

một số quốc gia trên thế giới có quy định thu thuế đối với di sản thừa kế, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế nói riêng.

5. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá những vấn đề sau:

- Lý luận về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, trong đó có khái quát chung về thừa kế và di sản thừa kế.

- Các quy định pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế.

- Các công trình khoa học về thuế thu nhập cá nhân đã được công bố trong thời gian qua ở trong nước và các công trình khoa học về thuế đối với tài sản thừa kế ở một số quốc gia có liên quan đến đề tài.

- Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, trong đó đưa ra các số liệu của việc thu thuế thu nhập cá nhân để xem xét có nên thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế; đánh giá quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế để tìm ra những vướng mắc, bất cập; đồng thời so sánh quy định của một số quốc gia trên thế giới có quy định thu thuế đối với di sản thừa kế và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ luật học, tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu ở một số nội dung cụ thể như sau:

- Giới hạn về thời gian: Luận văn nghiên cứu pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế hiện hành. Số liệu từ năm 2020 đến năm 2022.

- Giới hạn về không gian: Luận văn nghiên cứu hệ thống pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế ở Việt Nam đặt trong mối tương quan so sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới có quy định về thuế đối với tài sản có được từ việc thừa kế.

- Giới hạn về nội dung: Luận văn tập trung phân tích lý luận thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế; nghiên cứu, phân tích những quy định pháp luật điều chỉnh về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế; nêu lên thực trạng áp dụng pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, tìm ra những vướng mắc, bất cập và đề ra phương hướng hoàn thiện pháp luật.

6. Phương pháp nghiên cứu

Như nhiều công trình khoa học pháp lý khác, đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng như quán triệt quan điểm đường

lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, luận văn sử dụng kết hợp chủ yếu các phương pháp nghiên cứu như:

Phương pháp nghiên cứu lý luận: phương pháp này để nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Phương pháp phân tích luật viết: Là phương pháp được sử dụng chủ yếu trong luận văn nhằm phân tích các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế để thấy được những bất cập, vướng mắc từ việc đánh giá trong quá trình áp dụng pháp luật và thực thi pháp luật. Từ đó, có cơ sở để đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật cho phù hợp. Với phương pháp này, tác giả vận dụng theo phương pháp được viết từ quyển sách "Phương pháp phân tích luật viết (2021)" của PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện biên soạn.

Phương pháp tư duy logic: Được sử dụng xuyên suốt trong quá trình thực hiện, trình bày đề tài nhằm xây dựng kết cấu đề tài, chọn lọc những nội dung phù hợp, giúp cho đề tài được liền mạch, hoàn chỉnh và thống nhất.

Phương pháp kế thừa các tài liệu liên quan: Tìm kiếm, sưu tầm và kế thừa các tài liệu đã nghiên cứu có liên quan, phát triển có hệ thống thành đề tài nghiên cứu khoa học luật hoàn chỉnh.

Phương pháp so sánh: Sử dụng phương pháp này với mục đích so sánh, đối chiếu pháp luật của một số quốc gia có thu thuế đối với di sản thừa kế để thấy được những tiến bộ và hạn chế của pháp luật Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu tổng hợp: Thông qua những cách thức thực hiện của các phương pháp khác, tác giả sẽ tổng hợp, thu thập và xử lý các thông tin, kiến thức có được từ các công trình khoa học, các nguồn tài liệu khác có liên quan để chắc lọc những nội dung cần thiết, đúc kết ra những vấn đề cốt lõi phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài.

Song song đó, việc nghiên cứu luận văn còn sử dụng các phương pháp giải thích; phương pháp chứng minh thông qua những quy định của pháp luật cùng các số liệu cụ thể để làm rõ các nhận định và kết luận có liên quan. Có thể nói, luận văn sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học luật, sử dụng phối hợp, linh hoạt để giải quyết tất cả các vấn đề khoa học pháp lý do đề tài đặt ra.

7. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được tác giả kết cấu gồm có 02 chương như sau:

Chương 1: Khái quát thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Trong chương này, tác giả tìm hiểu những vấn đề chung có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế như khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế

thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế. Đồng thời, quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế hiện hành cũng được trình bày và phân tích cụ thể.

Chương 2: Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế và giải pháp hoàn thiện

Từ cơ sở lý luận ở chương 1 và phân tích quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, ở chương này, tác giả nêu lên thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế; đánh giá việc áp dụng pháp luật và thực thi pháp luật để tìm ra những hạn chế, bất cập tồn tại của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế; so sánh, đối chiếu quy định pháp luật của một số quốc gia có liên quan đến đề tài. Từ đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế cũng như góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ THỪA KẾ

1.1 Khái quát về thừa kế và di sản thừa kế

Thừa kế và di sản thừa kế là những vấn đề phức tạp về mặt pháp lý, đồng thời cũng mang tính chất kinh tế và xã hội. Có thể nói, di sản thừa kế là yếu tố rất quan trọng trong việc làm phát sinh và thực hiện quan hệ dân sự về thừa kế. Thừa kế và di sản thừa kế có mối quan hệ và tác động qua lại với nhau.

1.1.1 Khái niệm thừa kế và di sản thừa kế

1.1.1.1 Thừa kế

Trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, thừa kế ra đời như một hiện tượng xã hội khách quan, là một tất yếu lịch sử và tồn tại trong mọi hình thái kinh tế - xã hội. Muốn tạo ra của cải vật chất để thỏa mãn nhu cầu của mình trong cuộc sống thì con người phải lao động sáng tạo, phải tác động vào giới tự nhiên và biến đổi chúng. Sự tồn tại của con người luôn luôn là hữu hạn, đến một thời điểm nào đó thì con người cũng sẽ phải đối mặt với cái chết và những tài sản khi còn sống mà người đó đã nắm giữ, chi phối sẽ không mất đi theo cái chết của họ. Những của cải được con người tạo ra nhưng chưa tiêu dùng đến trước khi chết sẽ được để lại cho những người khác và thường là những người có mối quan hệ huyết thống, thân thích của người chết. Điều đó là một tất yếu, việc chuyển giao tài sản từ người chết sang cho người còn sống để tiếp tục phát huy giá trị kinh tế, giá trị tinh thần của tài sản cũng như là để phục vụ cho cuộc sống của những người còn đang hiện hữu.

Quá trình dịch chuyển tài sản từ người chết sang cho người còn sống được hình thành từ thời sơ khai của xã hội loài người, khi chưa có sự phân chia giai cấp trong xã hội. Thời điểm chưa có sự xuất hiện của Nhà nước, thừa kế được chuyển giao một cách tự phát và người chết có thể tự do định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Đến khi có Nhà nước, quá trình dịch chuyển tài sản này được điều chỉnh bằng ý chí của Nhà nước trên cơ sở xây dựng quy định pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội về thừa kế phát sinh, thay đổi hay chấm dứt phù hợp với ý chí của Nhà nước để duy trì trật tự xã hội, bảo đảm các chủ thể đều bình đẳng về quyền và lợi ích. Quan hệ thừa kế phát sinh khi một người chết đi, có tài sản để lại cho người còn sống và quan hệ này được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật khi có sự xuất hiện của Nhà nước. Chủ thể của quan hệ thừa kế bao gồm người để lại tài sản và người được hưởng tài sản mà người chết để lại, người được hưởng tài sản đó còn được gọi là người thừa kế[1]. Người

[1] Điều 613 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *"Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế."*

để lại tài sản chỉ có thể là cá nhân, còn người thừa kế có thể là cá nhân, pháp nhân, cơ quan nhà nước hoặc bất kỳ chủ thể nào.

Theo Từ điển Tiếng Việt năm 2006 thì "thừa kế là hưởng của người chết để lại cho"[2] và Từ điển Luật học năm 2006 thì thừa kế được giải thích là "sự chuyển dịch tài sản của người chết cho người còn sống. Thừa kế luôn gắn với sở hữu. Sở hữu là yếu tố quyết định thừa kế và thừa kế là phương tiện để duy trì, cũng cố quan hệ sở hữu"[3]. Như vậy, có thể hiểu chung nhất về thừa kế là việc chuyển dịch tài sản thuộc sở hữu của người đã chết sang cho người còn sống và các chủ thể khác.

Xã hội ngày càng phát triển thì pháp luật cũng ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn để có thể điều chỉnh cũng như làm hài hòa các mối quan hệ phát sinh trong xã hội. Pháp luật Việt Nam và các nước trên thế giới đều quy định hai hình thức thừa kế là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc là hai phương thức dịch chuyển tài sản từ người đã chết sang cho các chủ thể khác, được pháp luật ghi nhận về cách thức thực hiện cũng như đảm bảo cơ chế thực hiện. Thừa kế theo pháp luật phải dựa trên quy định của pháp luật, theo ý chí của Nhà nước còn thừa kế theo di chúc là thể hiện tự do ý chí, quyền tự định đoạt của cá nhân đối với tài sản của mình sau khi chết nhưng vẫn trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Thừa kế theo di chúc được ưu tiên thực hiện, nếu không thể thừa kế theo di chúc thì việc thừa kế sẽ được thực hiện theo hình thức thừa kế theo pháp luật, đảm bảo việc người có tài sản sau khi chết sẽ để lại cho những người có mối quan hệ huyết thống, thân thích nhất của người chết, đó là ý chí theo lẽ thường mà đa số người để lại tài sản thừa kế mong muốn. Trong quan hệ dân sự về thừa kế có trường hợp thừa kế theo di chúc, có trường hợp thừa kế theo pháp luật và có trường hợp có cả thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

1.1.1.2 Di sản thừa kế

Chế định thừa kế là một trong những chế định quan trọng trong lĩnh vực pháp luật dân sự. Thừa kế với nghĩa là một quan hệ pháp luật dân sự trong đó các chủ thể của quan hệ thừa kế bao gồm người để lại di sản và người thừa kế. Người có tài sản để lại sau khi chết gọi là người để lại di sản. Người được hưởng tài sản của người chết để lại gọi là người thừa kế. Người để lại di sản chỉ có thể là cá nhân, mà không bao giờ là pháp nhân, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức; nhưng người thừa kế có thể là cá nhân, hoặc cơ quan nhà nước, hoặc bất kỳ một chủ thể nào. Trong pháp luật dân sự Việt Nam, quyền để lại di sản của người có tài sản cho người thừa kế và quyền thừa kế di sản của người khác là hai nội dung cơ bản của quyền thừa kế được pháp luật công nhận và bảo vệ.

---

[2] Viện Ngôn ngữ học. (2006). *Từ điển Tiếng Việt*. Nxb Đà Nẵng: Trung tâm Từ điển học Hà Nội - Đà Nẵng.
[3] Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp. (2006). *Từ điển Luật học*. Hà Nội: Nxb Từ điển Bách khoa và Nxb Tư pháp.

Di sản là một thuật ngữ được dùng trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực thừa kế, theo đó, khái niệm di sản được hiểu là di sản thừa kế bao gồm toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người chết để lại. Di sản thừa kế chưa được khái niệm cụ thể ở văn bản quy phạm pháp luật nào mà hầu hết chỉ được nêu ra bằng cách liệt kê di sản bao gồm những loại tài sản nào. Theo một số nhà khoa học khi nghiên cứu pháp luật về thừa kế đưa ra, khái niệm di sản thừa kế có thể được xây dựng trên một số phương diện[4]:

- Xét trên phương diện đạo đức - xã hội: Di sản thừa kế là của cải vật chất (tài sản), là phương tiện thực hiện bổn phận tiếp theo của người chết nhằm gây dựng và chăm lo cho tương lai đối với những người hưởng thừa kế.

- Xét trên phương diện kinh tế: Di sản thừa kế là của cải vật chất (tài sản) của người chết để lại cho những người khác còn sống để dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và tiêu dùng.

- Xét trên phương diện khoa học luật dân sự: Di sản thừa kế là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết để lại, là đối tượng của quan hệ dịch chuyển tài sản của người đó sang cho những người hưởng thừa kế, được Nhà nước thừa nhận và đảm bảo thực hiện.

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những chủ thể được quyền thừa kế. Tài sản của người chết được gọi là di sản. Theo quy định tại Điều 612 Bộ luật Dân sự năm 2015: "Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác." Như vậy, có thể hiểu di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống, hay di sản thừa kế là toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của cá nhân mà họ để lại sau khi chết.

Xã hội ngày càng phát triển thì số lượng, chủng loại tài sản thuộc sở hữu của cá nhân ngày càng tăng lên, cũng đồng nghĩa với việc khi người đó chết đi sẽ để lại di sản có khối lượng và giá trị lớn hơn, phong phú, đa dạng hơn. Trong bất kì hệ thống pháp luật của một quốc gia nào cũng đều xác định di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người còn sống hưởng thừa kế. Bởi vì, suy cho cùng, khi một cá nhân nào đó là chủ sở hữu của một tài sản nhất định thì mới có quyền định đoạt tài sản đó và khi người đó chết thì trên cơ sở quyền sở hữu của người để lại di sản sẽ dịch chuyển quyền sở hữu của họ sang cho người được hưởng thừa kế.

1.1.2 Điều kiện nhận di sản thừa kế

"Sinh - lão - bệnh - tử" là quy luật tất yếu của con người trong cuộc sống, con người được sinh ra rồi cũng phải chết đi, quy luật sinh tử đã làm nảy sinh quan hệ thừa kế, tài sản mà người đó có được khi còn sống được để lại cho những người thân của họ là lẽ đương nhiên. Người thừa kế sẽ xác lập quyền sở hữu đối với tài sản mà người

[4] Trần Thị Huệ. (2011). *Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn*. Hà Nội: Nxb Tư pháp.

chết để lại, có toàn quyền sử dụng, định đoạt và đến khi người đó chết đi, tài sản đó nếu còn tồn tại lại trở thành di sản thừa kế cho những người còn sống và chủ thể khác. Để được hưởng di sản thừa kế, đòi hỏi người thừa kế cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định, các điều kiện đó là:

Một là, người thừa kế phải là cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc pháp nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Điều kiện này thể hiện ý nghĩa của việc dịch chuyển tài sản của một người đã chết sang cho người còn sống hoặc chủ thể khác là cơ quan, tổ chức để xác lập quyền sở hữu tài sản đối với phần di sản thừa kế khi nhận thừa kế. Sẽ không có nghĩa cho việc thừa kế khi tài sản của một người đã chết lại dịch chuyển cho một người đã chết khác hoặc cơ quan, tổ chức không tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Cơ quan, tổ chức nếu ở thời điểm mở thừa kế đã bị giải thể hoặc tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật thì sẽ không được hưởng di sản thừa kế.

Hơn nữa, khi người có tài sản muốn "nối dài" quyền sở hữu đối với tài sản, muốn những người thân thích trong gia đình thừa kế lại tài sản mà mình có được để thể hiện bổn phận của mình với họ. Ngoài ra, đối với trường hợp cá nhân là thai nhi thì đòi hỏi phải thành thai trước thời điểm người để lại di sản chết, được sinh ra và phải còn sống sau thời điểm mở thừa kế. Với trường hợp thừa kế theo pháp luật, đòi hỏi thai nhi phải có mối quan hệ huyết thống với người để lại di sản, còn thừa kế theo di chúc thì không cần xác định có quan hệ huyết thống mà phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản thông qua di chúc.

Hai là, người thừa kế không thuộc một trong các trường hợp bị tước quyền hưởng di sản.

Những trường hợp bị Tòa án tước quyền hưởng di sản thừa kế có thể là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người được hưởng di sản như hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người để lại di sản hoặc cố ý xâm phạm tính mạng của người cùng thừa kế với mình để hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản thừa kế mà người đó được hưởng; hành vi vi phạm về thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản thừa kế khi họ còn sống; hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại tài sản lập di chúc; hành vi giả mạo di chúc, sửa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc để được hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản,…

Hành vi cố ý giết người để lại di sản với bất kì mục đích gì hay cố ý giết người thừa kế khác để chiếm đoạt phần di sản thừa kế của họ thì bị Tòa án tước quyền thừa kế, nhưng đối với hành vi giết người thừa kế khác mà không nhằm mục đích chiếm đoạt phần di sản mà người đó được hưởng thì không bị tước quyền thừa kế; ngoài ra, với trường hợp vô ý xâm phạm tính mạng của người thừa kế khác vẫn có thể được hưởng di sản thừa kế. Pháp luật quy định và bảo hộ việc cá nhân tự định đoạt tài sản

của mình theo di chúc, di chúc đã lập phải được tôn trọng và bảo vệ; với hành vi ngăn cản việc lập di chúc là ngăn cản việc tự định đoạt tài sản của người chủ sở hữu đối với tài sản của họ là hành vi trái pháp luật; với hành vi giả mạo, sửa chữa hay hủy di chúc của người để lại di sản nhằm để hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản là trái với ý chí của người để lại di sản, làm mất tính khách quan, trung thực của di chúc, không thể hiện đúng ý chí, nguyện vọng của người để lại di chúc,… Những hành vi này không xứng đáng được hưởng thừa kế. Tuy nhiên, trong các trường hợp trên vẫn có thể được hưởng di sản nếu người để lại di sản biết hành vi của người đó những vẫn cho họ hưởng di sản thừa kế theo di chúc; còn nếu thừa kế theo pháp luật thì họ thuộc trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế.

Ba là, người thừa kế không rơi vào trường hợp "không được quyền hưởng di sản" do chính người để lại di sản truất quyền bằng một di chúc có hiệu lực pháp luật.

Với điều kiện người hưởng di sản thừa kế theo pháp luật không bị người để lại di sản truất quyền thừa kế bằng một di chúc có hiệu lực pháp luật, điều kiện này không đặt ra với trường hợp thừa kế theo di chúc. Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, người có tài sản lập di chúc chỉ định người nào đó được hưởng di sản thì người đó được hưởng di sản thừa kế, đồng nghĩa với việc truất quyền thừa kế của người thuộc diện, thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật là được quyền hưởng di sản thừa kế nếu không có di chúc. Thừa kế theo di chúc không đặt ra điều kiện này vì di chúc hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản nhưng ý chí này không được trái pháp luật và đạo đức xã hội; khi đó, quyền định đoạt của người để lại di sản theo ý chí của họ sẽ được pháp luật tôn trọng tối đa. Người lập di chúc có toàn quyền trong việc lựa chọn và chỉ định người thừa kế và phần di sản mà những người thừa kế được nhận trong di chúc. Nếu người lập di chúc truất quyền hưởng di sản của một người có mối quan hệ huyết thống, thân thích của mình thì có nghĩa là người để lại di sản không muốn cho người đó nhận di sản thừa kế mà mình để lại.

Đây được xem là một trong những quyền của người lập di chúc khi họ định đoạt tài sản của mình bằng ý nguyện cuối cùng được thể hiện trong nội dung của di chúc, ý nguyện của của người để lại di sản thừa kế được pháp luật tôn trọng tối đa và bảo đảm thực hiện dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của một người đối với tài sản của họ. Khi người thừa kế bị truất quyền hưởng di sản thì họ không được nhận di sản thừa kế, đồng nghĩa với việc họ không phải là người thừa kế.

Tóm lại, những người muốn hưởng được di sản thừa kế cần đáp ứng các điều kiện trên để trở thành người thừa kế, khi được xác định là người thừa kế thì người đó có các quyền và nghĩa vụ tài sản của người chết để lại kể từ thời điểm mở thừa kế, như quyền nhận di sản thừa kế, quyền từ chối nhận di sản thừa kế (trừ trường hợp trốn tránh nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác), bên cạnh đó, người thừa kế phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản do người chết để lại theo quy định của pháp luật về thừa kế.

1.1.3 Các dạng tài sản là di sản thừa kế

Từ khái niệm di sản thừa kế được phân tích ở trên, về mặt lý luận thì trước hết, di sản thừa kế phải là tài sản thuộc sở hữu của một người lúc còn sống, khi họ chết đi, khối tài sản đó trở thành di sản, và theo quy trình, di sản sẽ được dịch chuyển từ người để lại di sản cho người được hưởng di sản - người thừa kế.

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm là bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Như vậy, di sản thừa kế bao gồm những loại tài sản (có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản) thuộc sở hữu hợp pháp của người để lại di sản.

- Đối với di sản thừa kế là vật, đó là vật hữu hình có giá trị như các vật dụng cá nhân, vật dụng sinh hoạt hằng ngày, phương tiện đi lại,… ví dụ như ô tô, mô tô, tàu, thuyền, điện thoại di động, máy vi tính,…

- Đối với di sản thừa kế là tiền, tiền thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân để lại di sản, bao gồm cả ngoại tệ (tiền của quốc gia khác).

- Đối với di sản thừa kế là giấy tờ có giá, giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật là những loại giấy tờ trị giá được thành tiền và được phép giao dịch, như cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi,…

- Đối với di sản thừa kế là quyền tài sản. Di sản thừa kế trước đây rất đơn giải chỉ gồm những tài sản hữu hình, qua quá trình phát triển kinh tế trong nước cũng như hội nhập kinh tế quốc tế thì di sản đã được bao quát các loại tài sản hơn, trong đó có giấy tờ có giá và quyền tài sản được mở rộng nhiều đối tượng hơn. Quyền tài sản là quyền được trị giá bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác[5]. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Quyền tài sản khác có thể là quyền đòi nợ, quyền được hưởng bồi thường thiệt hại,… Các quyền này được xác định là loại tài sản vô hình thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân. Một cá nhân còn sống có các quyền tài sản thì khi họ chết đi thì quyền tài sản đó trở thành di sản thừa kế.

Một người có thể là chủ sở hữu tài sản theo các hình thức khác nhau và các dạng tài sản được xác định là di sản thừa kế bao gồm:

Thứ nhất, di sản thừa kế là tài sản riêng của người chết.

Nói đến tài sản riêng của một người là để phân biệt trong khối tài sản chung với người khác, thông thường là tài sản chung của vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản riêng là những tài sản hợp pháp thuộc sở hữu riêng không bị hạn chế về số lượng và giá trị. Tài sản riêng của cá

[5] Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015.

nhân có thể được hình thành từ các nguồn như: thu nhập từ lao động sản xuất, kinh doanh, được tặng cho riêng, được thừa kế riêng, quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ và thu nhập khác. Khi một cá nhân chết đi, tài sản tiêng của người đó là bộ phận của di sản thừa kế.

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì vợ, chồng có quyền có tài sản riêng trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân. Phạm vi tài sản riêng của vợ, chồng tương đối rộng; mặc dù đã xác lập quan hệ vợ chồng nhưng pháp luật vẫn tôn trọng việc có tài sản riêng để đảm bảo sinh hoạt cũng như công việc hằng ngày của mỗi cá nhân. Tài sản riêng của vợ, chồng có thể sẽ bao gồm: tài sản mà mỗi vợ hoặc chồng có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật bao gồm: quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ; tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản gắn liền với nhân thân của vợ, chồng[6].

Trong trường hợp vợ, chồng lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận thì tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo văn bản thỏa thuận được xác lập trước khi kết hôn.

Thứ hai, di sản thừa kế là tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.

Khối tài sản chung là tài sản thuộc sở hữu chung. Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất[7]. Quyền sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật và theo tập quán[8]. Di sản thừa kế là tài sản của người chết trong khối tài sản chung với chủ thể khác, cụ thể:

Một là, di sản thừa kế là tài sản của người chết trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng.

Trong thời kỳ hôn nhân, để xác định tài sản chung của vợ chồng cần dựa vào nguồn gốc tài sản, đó là căn cứ hình thành tài sản chung của vợ chồng. Khi hai người kết hôn trở thành vợ chồng, có cuộc sống chung trong thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ

[6] Xem Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình.
[7] Điều 207 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[8] Điều 208 Bộ luật Dân sự năm 2015.

chồng tạo lập ra đều là tài sản chung. Chế độ tài sản chung được duy trì trong suốt thời gian hôn nhân, trừ khi vợ chồng đã chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân. Nếu một trong hai vợ chồng chết trước người còn lại thì tài sản chung được chia đôi, phần di sản để chia thừa kế chính là một nửa trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng đã tạo lập.

Hai là, di sản thừa kế là tài sản của người chết trong khối tài sản chung theo phần với chủ thể khác.

Sở hữu chung theo phần thường là việc góp vốn thông qua các hình thức khác nhau để mua tài sản, sản xuất kinh doanh chung hoặc trường hợp khác dẫn đến hình thành tài sản chung. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập[9]. Một cá nhân có thể góp vốn vào các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay mua cổ phần của công ty cổ phần, khi đó, họ cũng có một phần tài sản trong khối tài sản của doanh nghiệp mà họ là thành viên của doanh nghiệp đó. Để xác định phần di sản của người chết trong khối tài sản chung của doanh nghiệp cần phải thông qua việc định giá tài sản chung đó. Pháp luật quy định về các trường hợp thừa kế trong doanh nghiệp, đó là khi có chủ sở hữu hay thành viên của doanh nghiệp chết thì người thừa kế sẽ trở thành chủ sở hữu hay thành viên của doanh nghiệp để có thể tiếp tục điều hành và duy trì hoạt động bình thường của doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh để sinh lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ba là, di sản thừa kế là tài sản của người chết trong khối tài sản chung với các thành viên trong gia đình.

Tài sản do các chủ sở hữu là thành viên trong gia đình là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu,… cùng nhau đóng góp, tạo lập nên khối tài sản chung. Việc sử dụng, quản lý, định đoạt tài sản phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên trong gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình đều có quyền và nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình. Khối tài sản chung này theo quy định của pháp luật được quyền phân chia khi có yêu cầu chia tài sản của các thành viên có sở hữu chung. Nếu một trong các thành viên trong gia đình chết đi mà có phần tài sản trong khối tài sản chung với các thành viên khác thì phần tài sản này trở thành di sản thừa kế và thực hiện việc phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

1.2 Khái quát về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

1.2.1 Khái niệm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế thuộc nhóm thuế thu vào thu nhập - nhóm thuế giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

[9] Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Trước khi đưa ra khái niệm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, cần hiểu rõ về các khái niệm có liên quan.

**Về khái niệm thuế.*

Gốc của thuế là sự hình thành và tồn tại của bộ máy nhà nước và điều thực tế là không có bộ máy nhà nước nào mà không cần tiền để tồn tại, họ phải có một nguồn tài chính để có thể duy trì hoạt động. Nguồn tài chính này được tích lũy từ rất nhiều nơi, có thể từ sự đóng góp tự nguyện hoặc là từ tài sản mà Nhà nước nắm giữ được, nhưng mà nguồn thu chính cho ngân sách nhà nước của tất cả các quốc gia trên thế giới là thuế, vì nó có căn cứ thu ổn định nhất, thu trên giá trị thặng dư của quá trình sản xuất lao động của con người dựa trên tài nguyên, sức lao động của con người mới tạo ra giá trị tăng thêm trong quá trình sản xuất đó. Thuế là một nguồn thu ổn định, Nhà nước vận hành càng tốt và kinh tế - xã hội càng phát triển thì thu thuế càng nhiều. Như vậy, có thể thấy được sự tác động qua lại lẫn nhau giữa thuế và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

C.Mác đã viết "Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy nhà nước, là thủ đoạn đơn giản để kho bạc thu được tiền hay tài sản của người dân để dùng vào việc chi tiêu của Nhà nước" và Ph.Ăng ghen đã viết: "Để duy trì quyền lực công cộng, cần có những sự đóng góp của những người công dân của Nhà nước, đó là thuế khoá"[10]. Bằng cách định nghĩa khác, các nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng thuế là "một hình thức phân phối thu nhập tài chính của Nhà nước để thực hiện chức năng của mình, dựa vào quyền lực chính trị, tiến hành phân phối sản phẩm thặng dư của xã hội một cách cưỡng chế và không hoàn lại". Theo Giáo trình Luật Thuế Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội: "Thuế là khoản thu nộp mang tính bắt buộc mà các tổ chức hoặc cá nhân phải nộp cho nhà nước khi có đủ những điều kiện nhất định"[11]. Trong khái niệm này, chúng ta xác định được rằng, thuế là gì không cần biết, Nhà nước nhắm tới thu nhập quốc dân là thu nhập của cá nhân, tổ chức tại thời điểm phát sinh hoặc tích lũy thu nhập đó vào những tài sản có được.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý Thuế năm 2019 định nghĩa: "Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế." Khái niệm này giống khái niệm trên ở chỗ thuế là một khoản nộp bắt buộc, nhưng có khác ở chỗ chủ thể nộp cụ thể hơn và quan trọng về mặt hình thức phải được quy định trong các luật thuế.

**Về khái niệm thu nhập và thu nhập cá nhân từ thừa kế.*

Đối tượng bị điều tiết trực tiếp đối với thuế thu nhập cá nhân là thu nhập hợp pháp của cá nhân trong xã hội. Thu nhập thường được hiểu là một khoản lợi ích mà cá

[10] C.Mác và Ph.Ăng Ghen. (1962). *Tuyển tập 2*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia.
[11] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2018). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam*. Hà Nội: Nxb Công an nhân dân.

nhân được hưởng hay một khoản được gọi là thu nhập khi nó có "phát sinh" thường xuyên từ một nguồn ổn định nào đó.

Có nhiều khái niệm khác nhau về thu nhập được đưa ra, nhưng quy chung lại đều cho rằng, thu nhập là khái niệm được xác định bởi các yếu tố: lợi ích (biểu hiện dưới dạng giá trị hoặc các quyền lợi vật chất), khoảng thời gian được xác định (đây chính là mốc để xác định mức độ thu nhận lợi ích), thu nhập luôn gắn liền với một chủ thể nhất định (chủ thể đó chính là chủ sở hữu thu nhập)[12]. Theo định nghĩa của hai nhà kinh tế người Anh là Haig và Simons đưa ra vào đầu thế kỷ XX thì: "Thu nhập là giá trị tiền tăng thực tế trong khả năng từng cá nhân để tiêu dùng trong suốt một khoảng thời gian nào đó". Đây là khái niệm tương đối hoàn chỉnh về thu nhập của cá nhân, tuy nó không đề cập đến cách thức để mỗi cá nhân có được thu nhập nhưng đã thể hiện được bản chất của thu nhập, đó là phần giá trị tăng thêm thực tế của từng cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Có rất nhiều khái niệm liên quan đến thu nhập như lợi nhuận, lợi tức, doanh thu, thu nhập ròng, thu nhập tổng, thu nhập chủ động, thu nhập bị động,…

Thu nhập của cá nhân có thể bằng hiện vật hoặc cũng có thể bằng tiền. Về nguồn gốc thu nhập cá nhân có thể được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau thông qua lao động, kinh doanh, đầu tư hay thông qua nhận tặng cho, nhận thừa kế,… Thu nhập cá nhân là một bộ phận rất quan trọng trong tổng thu nhập của một quốc gia để có nguồn tài chính ổn định phục vụ hoạt động của bộ máy nhà nước, bởi vì thu nhập này sau quá trình phân phối và phân phối lại sẽ được phân chia cho các thành viên trong xã hội dưới hình thức bằng tiền, hiện vật hoặc phục vụ lại cho xã hội thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện, công trình phúc lợi xã hội,…. Việc đưa ra khái niệm còn xác định phạm vi cho Nhà nước thu thuế thu nhập cá nhân nên pháp luật thuế thu nhập cá nhân không đưa ra khái niệm thu nhập là gì mà chỉ liệt kê các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thu nhập từ nhận thừa kế.

Thu nhập từ nhận thừa kế ở đây chính là di sản thừa kế mà người thừa kế nhận được theo hình thức thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc. Về khái niệm di sản thừa kế đã được tác giả phân tích ở đầu chương. Cần xác định rằng không phải thu nhập từ nhận thừa kế nào cũng chịu thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ việc nhận thừa kế của cá nhân trở thành thu nhập chịu thuế trên cơ sở quy định của pháp luật. Căn cứ để đánh thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế có thể được hiểu là một người phát sinh việc nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế làm tăng lên thu nhập cá nhân của mình, nếu thu nhập từ việc nhận thừa kế đó thuộc một trong các đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân thì người thừa kế muốn nhận tài sản thừa kế phải đóng thuế thu nhập cá nhân trước khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản từ người để lại di sản thừa kế sang cho họ.

[12] Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. (2021). *Giáo trình Luật Thuế*. Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam.

**Về khái niệm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế.*

Trong hệ thống sắc thuế ở Việt Nam hiện nay, có hai sắc thuế điều tiết thu nhập dựa vào tư cách pháp lý của chủ thể là cá nhân hay tổ chức, đây chính là việc phân chia phạm vi điều tiết căn cứ vào chủ sở hữu thu nhập. Với hai sắc thuế này đều có tiêu chí để phân chia từng loại thu nhập khác nhau và mức độ, phương pháp điều tiết khác nhau. Do đó, thuế thu vào thu nhập được xem là loại thuế mà Nhà nước đánh vào thu nhập thực tế của các tổ chức, cá nhân nhằm điều tiết một phần thu nhập đó vào ngân sách nhà nước với mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thực hiện công bằng xã hội. Theo Giáo trình Luật Thuế Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội: Thuế thu nhập là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của các tổ chức kinh doanh và các cá nhân có thu nhập phát sinh từng lần hoặc trong một khoảng thời gian xác định từ một số nguồn nhất định[13]. Như vậy, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập của các cá nhân có thu nhập phát sinh từng lần hoặc trong một khoảng thời gian xác định.

Là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của các cá nhân, có nghĩa là điều tiết một cách trực tiếp vào thu nhập của cá nhân; "điều tiết trực tiếp" ở đây có nghĩa là vào thời điểm thu thuế thì khoản thu nhập có phát sinh, khoản thu nhập phải có trên thực tế thì khi đó mới có thể thu thuế được. Khi một cá nhân tạo lập ra tài sản hay có được nguồn thu là tài sản có phát sinh thu nhập chịu thuế thì cá nhân đó phải trích một phần tiền trong tổng thu nhập mà mình có được để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là một bộ phận của thuế thu nhập cá nhân, do đó ta có thể hiểu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế *là một loại thuế trực thu, điều tiết vào thu nhập chịu thuế của cá nhân thông qua việc nhận được di sản thừa kế. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế không phát sinh thường xuyên mà được tính theo từng lần phát sinh thu nhập phụ thuộc vào việc cá nhân nhận được di sản thừa kế, bao gồm cả thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.*

1.2.2 Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Là một phần của thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế hầu như đều có chung các đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân. Ngoài các đặc điểm chung của sắc thuế thu nhập cá nhân, để có thể phân biệt và nhận diện được thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, có thể khái quát với các đặc điểm như sau:

Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân từ việc nhận di sản thừa kế. Tính trực thu biểu hiện sự

[13] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2018). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam*. Hà Nội: Nxb Công an nhân dân.

đồng nhất về người nộp thuế theo luật và đối tượng trả thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người nộp thuế thu nhập không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế cho đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế[14]. Với loại thuế điều tiết một cách trực tiếp lên người chịu thuế, điều tiết vào phần di sản thừa kế mà người thừa kế nhận được, nghĩa là Nhà nước sẽ trực tiếp thu một phần thu nhập của người nộp thuế nhận được từ thừa kế và đưa vào ngân sách nhà nước trước khi họ sử dụng phần di sản thừa kế vào việc tiêu dùng xã hội phục vụ nhu cầu cuộc sống của bản thân. Khi một người phải trực tiếp nộp thuế thu nhập cá nhân mà không thể chuyển giao cho người khác thì đối tượng nộp thuế cũng là người chịu thuế nên sức ảnh hưởng của thuế đối với nền kinh tế và thái độ của dân cư là hết sức to lớn. Mỗi khi pháp luật có những sửa đổi, bổ sung trong chính sách thuế thu nhập cá nhân như việc thay đổi phạm vi các đối tượng chịu thuế, đối tượng được miễn giảm thuế và điều chỉnh thuế suất thì hầu như đều được quan tâm và phản ứng mạnh mẽ của người dân, vì nó tác động trực tiếp vào các nguồn thu nhập mà họ nhận được; từ đó có thể thấy được, tâm lý của người chịu thuế trực thu thường nặng nề hơn khi thực hiện nghĩa vụ thuế so với các loại thuế gián thu điều tiết vào hàng hóa, dịch vụ.

Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế có đối tượng chịu thuế là các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, nhưng chỉ thu thuế trên một số loại tài sản nhất định từ việc nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: Bất động sản; Chứng khoán; Phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh; Tài sản khác có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Thứ ba, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế thu trên đối tượng là tất cả cá nhân, bao gồm: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế không kể phát sinh ở trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam từ việc nhận di sản thừa kế. Theo quy định của pháp luật hiện hành, bất kể cá nhân nào có thu nhập chịu thuế đều trở thành đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, có xét đến điều kiện, hoàn cảnh của cá nhân nhằm đảm bảo điều phối thu nhập từ thừa kế trên nguyên tắc bình đẳng và hợp lý. Do đặc tính không cư trú nên nguồn thu nhập phát sinh tại Việt Nam không được sử dụng chủ yếu tại Việt Nam, do đó việc điều tiết thuế thu nhập cá nhân không cư trú không có sự phân biệt tính chất ổn định của thu nhập mà chỉ dựa vào nguồn hình thành thu nhập. Vì vậy, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế của cá nhân không cư trú giống với cá nhân cư trú.

Thứ tư, kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế được tính theo từng lần phát sinh việc nhận di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam của người thừa kế là cá nhân cư trú; còn đối với người thừa

[14] Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. (2021). *Giáo trình Luật Thuế*. Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam.

kế là cá nhân không cư trú thì kỳ tính thuế được tính theo từng lần phát sinh việc nhận di sản thừa kế tại Việt Nam. Do thu nhập từ việc nhận di sản thừa kế là thu nhập không thường xuyên, không mang tính đều đặn và ổn định nên kỳ tính thuế được tính theo từng lần phát sinh thu nhập từ thừa kế là phù hợp.

Thứ năm, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là một phần của thuế thu nhập cá nhân nên nó điều tiết những người có thu nhập cao trở nên giàu có trong xã hội nhưng không cần phải lao động tích lũy tài sản mà có được thu nhập giá trị lớn từ việc thừa hưởng di sản thừa kế, trên cơ sở đó, giúp điều tiết hợp lý đối với các khoản thu nhập của cá nhân từ việc nhận di sản thừa kế có giá trị lớn nhằm đảm bảo khả năng tái sản xuất lao động, kế thừa và tích lũy thu nhập có được từ việc nhận được di sản thừa kế của người thừa kế, góp phần đều hòa thu nhập trong dân cư, giảm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Thứ sáu, là một loại thuế phức tạp, việc quản lý thuế, thu thuế đòi hỏi người thực hiện cần có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, chi phí quản lý lớn nên trong quá trình quản lý thuế phải nắm được các nguồn thu nhập từ việc nhận di sản thừa kế của cá nhân, tình trạng cư trú của cá nhân, thời điểm mở di sản thừa kế… để tránh các trường hợp trốn thuế, nợ thuế.

1.2.3 Vai trò thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Cũng như các sắc thuế khác, thuế thu nhập cá nhân nói chung và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế nói riêng đều là một trong các nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước; ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân còn gắn liền với các vấn đề về tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội thông qua việc điều tiết, phân phối các nguồn thu nhập trong xã hội và thực hiện các chính sách kinh tế của Nhà nước. Vai trò của thuế thu nhập cá nhân càng to lớn thì càng khẳng định vị thế quan trọng không thể thiếu ở bất kỳ quốc gia nào.

1.2.3.1 Vai trò của thuế thu nhập cá nhân

Thứ nhất, tạo nguồn tài chính - nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Bộ máy nhà nước của bất kỳ quốc gia nào cũng cần phải có nguồn tài chính để đảm bảo trang trải cho các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, nhằm duy trì sự tồn tại của bộ máy hành chính nhà nước quốc gia. Ngân sách nhà nước được sử dụng để huy động nguồn tài chính cho Nhà nước đáp ứng nhu cầu chi tiêu trong quá trình vận hành, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình. Một quy luật đặc trưng trong xã hội khi có Nhà nước là Nhà nước tham gia vào quá trình phân phối sản phẩm của xã hội và thu nhập quốc dân nhằm tạo ra nguồn ngân sách để duy trì cho sự tồn tại và vận hành của bộ máy nhà nước, cũng như thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội mà Nhà nước đảm nhiệm.

Kinh tế ngày càng phát triển, mức sống của người dân tăng lên và nhu cầu chi tiêu ngày càng cao của Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, đồng nghĩa với việc

phải tăng nguồn thu tài chính Nhà nước. Thuế là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước để bộ máy nhà nước có thể vận hành một cách ổn định và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nó. Thuế không chỉ góp phần đảm bảo chi tiêu để duy trì quyền lực của bộ máy nhà nước mà còn để chi tiêu cho các nhu cầu phúc lợi chung của xã hội và phát triển kinh tế chung của đất nước. Nhà nước tạo lập nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua việc thu các loại thuế khác nhau như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,… trong đó, thuế thu nhập cá nhân là một trong các loại thuế đem về nguồn thu chính cho ngân sách nhà nước, đặc biệt là các nước phát triển. So với các nước đang phát triển thì ở các nước phát triển, khả năng quản lý của Nhà nước tốt hơn, tính tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế cao hơn, các quan hệ tạo lợi ích có khuynh hướng gia tăng theo sự phát triển nên vai trò của thuế thu nhập cá nhân đối với ngân sách nhà nước càng được thể hiện rõ rệt hơn. Còn ở Việt Nam, khi kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập của người dân tăng lên nên thuế thu nhập cá nhân ngày càng thể hiện hiệu quả trong việc động viên một phần thu nhập trong xã hội để tạo nguồn lực tài chính phục vụ cho các hoạt động của Nhà nước. Theo Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân năm 2022 cả nước đạt 166.733 tỷ đồng, đạt 138% dự toán và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021, thuế thu nhập cá nhân năm 2022 vượt so với mức dự toán đề ra đầu năm là 48.658 tỷ đồng. Số thu từ thuế thu nhập cá nhân ngày càng tăng cao và đóng góp lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước[15]. Có thể thấy được, vai trò đầu tiên của thuế thu nhập cá nhân là đảm bảo cho ngân sách nhà nước có một nguồn thu ổn định và không nhỏ thông qua việc ngày càng mở rộng đối tượng chịu thuế, có khả năng bao quát được hết các nguồn thu nhập phát sinh với mức độ phức tạp và tinh vi hơn trước khi mà trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển.

Thứ hai, công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường nhằm định hướng cho các hoạt động kinh tế - xã hội mà Nhà nước đã hoạch định trước đó. Với vai trò góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua việc khuyến khích làm việc hay nghỉ ngơi, tiết kiệm hay tiêu dùng, đầu tư hay không đầu tư,… trong một chừng mực nhất định hoặc trong điều kiện khác hoàn hảo mới phát huy được hết vai trò của việc thu thuế. Vai trò này được thể hiện thông qua việc tăng hay giảm điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư với mức thuế thu nhập cá nhân cùng với chế độ miễn, giảm thuế để có thể khuyến khích đầu tư và tiết kiệm theo đúng định hướng của Nhà nước, làm tác động đến tổng cầu xã hội, từ đó có tác dụng co hẹp hay kích thích nền kinh tế thị trường. Nhà nước chủ động điều chỉnh nền kinh tế thông qua cơ chế điều tiết trực tiếp thu nhập của cá nhân trong cộng đồng dân cư bằng việc tăng thuế hay

[15] Trâm Anh. (2023). *Thuế thu nhập cá nhân năm 2022 tăng cao kỷ lục, vượt dự toán gần 50.000 tỷ đồng*. Truy cập ngày 11/02/2023, từ https://vneconomy.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2022-tang-cao-ky-luc-vuot-du-toan-gan-50-000-ty-dong.htm

giảm thuế lên thu nhập của người dân. Đối với các lĩnh vực Nhà nước muốn khuyến khích người dân đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh thì Nhà nước sẽ đánh thuế với mức thuế suất thấp; ngược lại, Nhà nước đánh thuế cao khi Nhà nước muốn hạn chế việc đầu tư của người dân. Ngoài ra, việc điều tiết trực tiếp vào thu nhập của người dân còn ảnh hưởng đến khả năng tiêu dùng của dân cư, chẳng hạn như việc Nhà nước tăng thuế lên sẽ làm cho thu nhập thực tế của người dân giảm khi thuế đang tăng cao, nguồn thu nhập của cá nhân ít thì khả năng tiêu dùng sẽ giảm xuống. Nhà nước cũng áp dụng việc tăng thuế lên khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng mạnh và lạm phát xuất hiện, Nhà nước khó làm chủ thì sẽ tăng gánh nặng thuế trực tiếp lên người dân để thu hẹp sản xuất và tiêu dùng. Còn khi nền kinh tế suy thoái, để ổn định được nền kinh tế thị trường, bằng chức năng và nhiệm vụ của mình, Nhà nước có thể hạ thuế xuống, khi đó thì thu nhập của người dân dư ra nhiều sẽ làm tăng sức mua của người dân; từ đó, kích thích tiêu dùng mạnh và phục hồi nền kinh tế. Như vậy, tùy lúc nền kinh tế phát triển hay suy thoái trong mỗi thời kỳ khác nhau mà chính sách thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh một cách phù hợp theo yêu cầu điều tiết vĩ mô nền kinh tế ở mỗi quốc gia.

Thuế thu nhập cá nhân là công cụ gắn liền với việc thực hiện chính sách kinh tế, chính sách xã hội, bởi vì nó tác động trực tiếp đến thu nhập của các cá nhân, do đó, nếu chính sách thuế không hợp lý sẽ tác động tiêu cực cho nền kinh tế. Nhà nước điều tiết thuế trong mối tương quan vừa đảm bảo tạo ra được nguồn thu hợp lý cho ngân sách nhà nước, vừa đảm bảo phải có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế và các quan hệ xã hội. Nhà nước xây dựng và ban hành chính sách thuế phù hợp mới có thể khuyến khích đầu tư và tiết tiệm kết hợp với xây dựng các chính sách khác phù hợp với thị trường như chính sách về việc làm, chính sách bảo hiểm, trợ cấp xã hội,…

Thứ ba, điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.

Sự phân hóa giàu nghèo có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu và bất kỳ trong xã hội nào. Nếu không có sự xuất hiện và can thiệp của Nhà nước thì sự phân phối lại của cải và thu nhập trong nền kinh tế thị trường sẽ luôn luôn không bình đẳng, tạo nên hai thái cực đối lập nhau và chỉ tập trung về một phía, người giàu thì ngày càng giàu thêm còn người nghèo thì mãi nghèo, xã hội sẽ không ổn định và phát triển. Một quốc gia muốn phát triển và giàu mạnh thì quá trình phát triển là nỗ lực của cả cộng đồng trong xã hội, thành quả đạt được cần chia sẻ cho tất cả mọi người.

Thuế thu nhập cá nhân là công cụ thuế trực thu hữu hiệu để điều tiết, phân phối lại thu nhập, thực hiện công bằng trong xã hội. Để tăng phúc lợi xã hội, cần thiết phải điều tiết bớt thu nhập của người có thu nhập cao và phân phối lại cho người có thu nhập thấp hơn, thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, bởi vậy cần có sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình phân phối lại thu nhập thông qua việc sử dụng công cụ thuế một cách hiệu quả. Tác dụng điều chỉnh, phân phối lại thu nhập, thực hiện công bằng xã hội của thuế được thể hiện ở hai khía cạnh thu và chi. Ở đây,

Nhà nước đóng vai trò trung tâm phân phối thu nhập của những người có thu nhập cao để chuyển bớt một phần thu nhập của người có thu nhập cao sang người có thu nhập thấp hơn và huy động nguồn vốn để chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng, đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ cho xã hội.

Việc điều tiết thuế thu nhập cá nhân được thực hiện một cách phù hợp với khả năng đóng góp một phần từ thu nhập của cá nhân trong xã hội có xét đến yếu tố khác như hoàn cảnh, điều kiện sống của người nộp thuế nhằm đảm bảo những người có thu nhập khác nhau sẽ có nghĩa vụ nộp thuế khác nhau, thu nhập càng nhiều thì nộp thuế nhiều, nhu nhập ít hơn thì nộp thuế ít hơn. Từ đó, cho thấy thuế thu nhập cá nhân là một trong những công cụ hữu hiệu để điều tiết thu nhập trong dân cư và thực hiện công bằng trong xã hội.

Thứ tư, công cụ kiểm soát thu nhập của dân cư, phát hiện thu nhập bất hợp pháp.

Cơ chế điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân tạo ra cơ chế kiểm tra, giám sát đối với quá trình tạo ra thu nhập của mỗi công dân trong xã hội, nhằm đảm bảo xác định tính hợp pháp của thu nhập, xác định nguồn tạo lập thu nhập mà cá nhân thực hiện và xác định đúng thu nhập chịu thuế. Trường hợp cá nhân có nhiều khoản thu nhập từ việc thực hiện các hành vi bất hợp pháp có được như nhận hối lộ, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,… thì thuế thu nhập cá nhân là công cụ góp phần phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật này. Bên cạnh đó, với chính sách thuế thu nhập cá nhân, Nhà nước có thể nắm được tương đối chính xác thu nhập của một cá nhân thông qua các thu nhập thường xuyên và không thường xuyên. Mặc dù không thể kiểm soát hết tất cả các thu nhập của một cá nhân nhưng đây là công cụ hữu hiệu cho việc thống kê thu nhập của các tầng lớp dân cư.

1.2.3.2 Vai trò của thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Từ việc phân tích vai trò của thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế cũng có những vai trò nhất định. Với đặc thù của thuế đánh vào thu nhập từ thừa kế là di sản thừa kế mà người thừa kế nhận được theo hình thức thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế có các vai trò sau:

Thứ nhất, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế cũng góp phần quan trọng trong việc tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo nguồn tài chính cho ngân sách quốc gia. Tài sản thừa kế chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân, với loại tài sản chịu thuế có giá trị lớn mà người thừa kế muốn được hưởng di sản thừa kế, phải đóng góp một phần tài sản vào ngân sách nhà nước để làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Thứ hai, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là công cụ quan trọng trong việc phân phối lại nguồn thu nhập và thực hiện công bằng xã hội, giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Sự chuyển giao của cải giữa các thế hệ dường như

đóng một vai trò quan trọng trong việc tích lũy của cải cũng như bất bình đẳng giàu nghèo. Tài sản thừa kế được phân chia với những người thừa kế cùng nhau hưởng chung một khối di sản thừa kế hoặc chỉ có duy nhất một người thừa kế được hưởng. Nếu nhiều người cùng hưởng khối di sản thừa kế khổng lồ thay vì một người được hưởng thì việc đánh thuế được chia ra cho nhiều người sẽ thấp hơn so với một người được hưởng toàn bộ di sản thừa kế. Những người thừa kế hưởng di sản thừa kế có giá trị tài sản bằng nhau sẽ chịu thuế giống nhau. Việc đóng góp trích từ phần tài sản mà người thừa kế được hưởng vào ngân sách nhà nước và phân phối lại cho người nghèo thông qua các hoạt động công ích, các công trình phúc lợi, hỗ trợ cho người nghèo, người có thu nhập thấp,… để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, góp phần cho đất nước không còn tình trạng đói nghèo.

Thứ ba, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là công cụ kiểm soát thu nhập dân cư, hạn chế sự tập trung tài sản qua nhiều thế hệ. Khi một người được hưởng di sản thừa kế từ một người đã tích lũy khối tài sản khổng lồ có giá trị lớn sẽ làm tăng lượng tài sản của cá nhân và trở nên giàu có, việc đánh thuế sẽ làm giảm sự gia tăng tập trung của cải vào nhóm người giàu có hay tầng lớp thượng lưu. Với sự giàu có của người chết để lại cho người thừa kế, sau đó có thể được tích lũy dần theo thời gian và để lại cho người thừa kế tiếp theo nếu tài sản được thừa kế đó vẫn còn tồn tại. Việc đánh thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế sẽ tác động vào khối tài sản, làm giảm sự tập trung tài sản của những người giàu có; đồng thời, kiểm soát thu nhập của họ.

1.3 Quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

1.3.1 Đối tượng nộp thuế

Là một sắc thuế trực thu, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế có đối tượng nộp thuế phải là cá nhân, cá nhân này có thu nhập chịu thuế theo quy định, trừ các trường hợp được miễn thuế. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế không căn cứ yếu tố quốc tịch để xác định nghĩa vụ nộp thuế mà căn cứ vào yếu tố cư trú của cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Một cá nhân được coi là đối tượng cư trú tại Việt Nam sẽ thuộc diện chịu thuế đối với toàn bộ thu nhập từ thừa kế nhận được khi xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, không phân biệt nguồn phát sinh trong nước hay nước ngoài. Còn một cá nhân được coi là đối tượng không cư trú thì chỉ phải chịu nghĩa vụ thuế đối với phần thu nhập từ thừa kế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Có thể thấy được, yếu tố cư trú và yếu tố địa điểm phát sinh thu nhập quyết định việc xác lập nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của chủ sở hữu thu nhập từ thừa kế thuộc phạm vi điều tiết của sắc thuế này. Việc căn cứ vào yếu tố cư trú xác định đối tượng nộp thuế là đồng nhất với quy định của hầu hết các nước áp dụng để đánh thuế tại nước đó (như Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan,

Nga, Thụy Điển,…[16]) theo đó, phân chia đối tượng thành hai nhóm, gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007; Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế thu nhập các nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú đáp ứng các điều kiện luật định. Cụ thể:

Thứ nhất, đối với cá nhân cư trú.

Một cá nhân được xem là cư trú trong lãnh thổ Việt Nam khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Một là, sự hiện diện của một cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam khi cá nhân đó có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Hai là, có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Một cá nhân được xem là có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam được xác định khi cá nhân đó có đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

Hoặc cá nhân có nơi ở thường xuyên khi có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế. Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế

[16] Huỳnh Văn Diện. (2016). *Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ* (Luận án, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội).

cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi. Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,… không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú.

Thứ hai, đối với cá nhân không cư trú.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng các điều kiện của cá nhân cư trú. Việc loại trừ các trường hợp không thể xác định được là cá nhân cư trú đã trình bày ở trên, thì cá nhân đó là cá nhân không cư trú. Tức là, cá nhân đó có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam và cũng không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam. Đối với cá nhân không cư trú do thời gian hiện diện ở Việt Nam không nhiều hoặc có thể không có mặt tại Việt Nam nhưng có thu nhập thừa kế chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam thì họ trở thành đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ và Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

- Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

- Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính

đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

- Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Phân định phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế theo tiêu chí chủ thể là đối tượng cư trú hay không cư trú có ý nghĩa trong việc quản lý và xác lập mức độ điều tiết thu nhập cá nhân, trong đó có thu nhập từ việc nhận di sản thừa kế. Một cá nhân được xem là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì phạm vi đánh thuế cũng rộng hơn, không chỉ thu thuế trên tất cả các khoản thu nhập từ thừa kế chịu thuế phát sinh tại Việt Nam, mà những khoản thu nhập từ thừa kế chịu thuế phát sinh tại một quốc gia khác ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng phải chịu thuế trên khoản thu nhập này. Di sản thừa kế mà người chết để lại cho cá nhân người còn sống thì có thể là một cá nhân thừa kế hoặc hai hay nhiều cá nhân đồng thừa kế. Do đó, khi một cá nhân thừa kế hay nhiều cá nhân đồng thừa kế di sản là thu nhập chịu thuế thì các cá nhân đó đều có nghĩa vụ phải nộp thuế đối với phần thu nhập mà họ nhận được. Tùy từng đối tượng mà phạm vi xác định thu nhập chịu thuế khác nhau.

Một vấn đề quan trọng là Việt Nam đã tránh đánh thuế trùng khi ký kết khoảng 80 Hiệp định liên quan đến thu nhập và tài sản với 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới[17] để đảm bảo cho các khoản thu nhập tránh đánh thuế hai lần đối với đối tượng nộp thuế là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết, do pháp luật các nước quy định khác nhau về cách xác định quốc tịch, nơi cư trú, nguồn thu nhập. Khi ký kết, Việt Nam và các quốc gia thương lượng trong các Hiệp định việc đánh thuế khi có thu nhập phát sinh nước ngoài, có người lao động nước ngoài làm việc trong cơ quan, đơn vị. Để tránh đánh thuế trùng thì các quốc gia phải có cơ chế khấu trừ thuế, phần thuế đã nộp ở nước ngoài, tuy nhiên, có quốc gia cho khấu trừ hết, có quốc gia cho khấu trừ một phần. Do đó, bắt buộc khi đánh thuế thì cơ quan quản lý thuế phải xem Hiệp định giữa các quốc gia tránh đánh thuế hai lần có ký kết hay không, nếu có thì áp dụng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

1.3.2 Thu nhập chịu thuế

Thu nhập từ nhận thừa kế là một trong những loại thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên chỉ có một số loại di sản thừa kế là tài sản có giá trị được quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì mới thuộc diện chịu thuế. Theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, thu nhập từ nhận thừa kế chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm các loại thu nhập sau:

[17] Xem PwC. (2022). *Sổ tay thuế Việt Nam 2022*.

1.3.2.1 Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán

Chứng khoán là một loại tài sản, người sở hữu chứng khoán khi chết để lại di sản thừa kế là chứng khoán, người thừa kế sẽ trở thành chủ sở hữu của tài sản này. Để có thể sở hữu di sản thừa kế là chứng khoán đòi hỏi người thừa kế phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Các thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Dưới dạng tài sản là giấy tờ có giá, cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác được thừa kế theo quy định của pháp luật. Theo đó, phần giá trị thừa kế là chứng khoán mà cá nhân được hưởng theo quy định của pháp luật về thừa kế thì cá nhân nhận thừa kế thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế, không phân biệt chứng khoán đã đăng ký chuyển quyền hay chưa đăng ký chuyển quyền[18]. Như vậy, trước khi người thừa kế muốn sở hữu chứng khoán từ thừa kế thì người thừa kế phải thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Đối với công ty cổ phần có vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông là người sở hữu cổ phần và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông trong công ty cổ phần có thể để thừa kế số cổ phần của mình cho người khác và người thừa kế sẽ trở thành cổ đông của công ty. Nhưng để trở thành cổ đông thì người thừa kế phải thực hiện thủ tục xác nhận quyền tài sản đối với phần di sản là cổ phần đó và được công ty xác nhận bằng việc ghi đầy đủ thông tin của người thừa kế vào sổ đăng ký cổ đông của công ty, hay nói cách khác, cá nhân nhận thừa kế cổ phần chỉ trở thành cổ đông của công ty từ thời điểm các thông tin của người thừa kế được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông[19]. Trường hợp người thừa kế không muốn tham gia vào công ty thì họ có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Nếu người để lại di sản là cổ đông sáng lập, người thừa kế cổ phần có quyền lựa chọn có hoặc không trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Một điều cần lưu ý là, một trong những thủ tục trước khi trở thành cổ đông của công ty là phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế số cổ phần mà người thừa kế được hưởng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

1.3.2.2 Thu nhập từ nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh

Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa

[18] Công văn số 4217/TCT-TNCN ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Thuế về việc thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán.
[19] Xem Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh[20]. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập[21]. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần[22]. Như vậy, phần vốn góp là tài sản của thành viên công ty tạo nên khối tài sản của doanh nghiệp, tài sản này có giá trị lớn nên khi thừa kế thì người thừa kế phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tài sản của người chết do khi còn sống đã góp vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh thì họ cũng có một phần tài sản trong khối tài sản của công ty mà họ là thành viên. Việc pháp luật quy định về các trường hợp thừa kế doanh nghiệp bằng cách trở thành chủ sở hữu hay thành viên của doanh nghiệp khi có thành viên của doanh nghiệp chết là phù hợp với thực tiễn và truyền thống dân tộc. Người thừa kế sẽ trở thành chủ sở hữu hay thành viên của doanh nghiệp để có thể tiếp tục điều hành và duy trì hoạt động bình thường của doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh để sinh lợi nhuận cho doanh nghiệp. Việc người thừa kế trở thành chủ sở hữu hay thành viên của doanh nghiệp có thể được xem là một loại tài sản hết sức đặc biệt và có giá trị, tạo điều kiện cho người thừa kế có cơ hội tiếp quản vị trí mà người để lại di sản đang đảm nhiệm, tránh những gián đoạn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh được nhận thừa kế phải chịu thuế thu nhập cá nhân trước khi chuyển quyền sở hữu từ người để lại di sản sang người thừa kế và người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với phần vốn góp đó, bao gồm: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

1.3.2.3 Thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản

Bất động sản là loại tài sản có giá trị lớn, bao gồm: đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của pháp luật[23]. Bất động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Tài sản này cần được đăng ký quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về đăng ký tài sản.

[20] Khoản 27 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[21] Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[22] Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[23] Xem khoản 1 Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Bất động sản được xem là di sản thừa kế khi bất động sản là tài sản riêng của người chết hoặc là phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.

Cá nhân phát sinh thu nhập từ việc nhận thừa kế là bất động sản gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân. Để được nhận di sản thừa kế là bất động sản, người thừa kế phải thực hiện các thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đồng thời, người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ thừa kế là bất động sản được miễn thuế thì cơ quan có thẩm quyền mới thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản cho người thừa kế.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân loại trừ những thu nhập chịu thuế từ thừa kế bất động sản với các trường hợp thừa kế giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau. Có thể thấy được các trường hợp này có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng, gần gũi và đa phần được liệt kê vào các hàng thừa kế thuộc diện thừa kế theo pháp luật. Trường hợp thừa kế bất động sản theo di chúc nếu không có mối quan hệ huyết thống, gần gũi thuộc các trường hợp trên thì người thừa kế phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

1.3.2.4 Thu nhập từ nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước

Ngoài các khoản thu nhập được liệt kê ở trên được nhận từ thừa kế là chứng khoán, bất động sản, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh thì thu nhập từ nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô, tàu thủy kể cả xà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao cũng chịu thuế thu nhập cá nhân khi tài sản này là di sản thừa kế.

Với quy định này, các nhà làm luật nhằm hướng đến việc thu thuế trên toàn bộ thu nhập của cá nhân từ thừa kế khi xác định được thông qua thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người thừa kế với cơ quan quản lý Nhà nước. Quy định này mở rộng các khoản thu nhập chịu thuế đối với các di sản thừa kế phải chuyển giao thông tin về người sở hữu tài sản để xác định là chủ sở hữu hợp pháp của các loại tài sản đó.

Như vậy, không phải tất cả các loại tài sản thừa kế đều thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân mà chỉ có bốn loại thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn

trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký quyền sử dụng thuộc các trường hợp trên thì người thừa kế khi nhận di sản thừa kế có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

1.3.3 Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế là thu nhập tính thuế và thuế suất. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thu nhập tính thuế và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú là như nhau. Quy định này đảm bảo công bằng, bình đẳng, không phân biệt đối xử về nghĩa vụ nộp thuế giữa những người nộp thuế đối với Nhà nước và giữa những người nộp thuế với nhau, phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế như hiện nay.

❖ **Thu nhập tính thuế**

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế là phần giá trị tài sản nhận thừa kế vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Việc xác định thu nhập tính thuế đối với các loại tài sản nhận thừa kế phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường tại thời điểm phát sinh thu nhập[24]. Giá trị tài sản nhận thừa kế được xác định đối với từng trường hợp tùy thuộc vào từng loại thu nhập chịu thuế là chứng khoán, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước.

Thứ nhất, trường hợp thừa kế là chứng khoán[25].

Giá trị tài sản nhận thừa kế là phần giá trị tài sản nhận thừa kế vượt trên 10 triệu đồng tính trên toàn bộ các mã chứng khoán nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu.

(1) Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

Sở Giao dịch chứng khoán là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán là nơi tập trung diễn ra việc giao dịch mua bán chứng khoán đủ điều kiện giao dịch tại Sở. Sở Giao dịch chứng khoán thiết lập một thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức và vận hành liên tục. Giá tham chiếu là mức giá do Sở Giao dịch chứng khoán xác định và được dùng làm cơ sở để xác định giá cao nhất (giá trần) và giá thấp nhất (giá sàn) trong ngày giao dịch[26]. Hiện nay, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ và các

---

[24] Xem Điều 23 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

[25] Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

công ty con là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, các chứng khoán được giao dịch trên các Sở Giao dịch chứng khoán này nếu được thừa kế thì toàn bộ phần giá trị tài sản được xác định dựa trên tổng giá tham chiếu của tất cả các mã chứng khoán của cá nhân đã chết chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho người thừa kế.

(2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp trên: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

Chứng khoán của doanh nghiệp phát hành nhưng chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán thì phần giá trị tài sản được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó. Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp, trong đó có tất cả các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp. Việc xác định giá trị chứng khoán dựa trên giá trị sổ sách kế toán trong báo cáo tài chính là phù hợp với giá trị chứng khoán nếu không được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ hai, trường hợp thừa kế là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh[27].

Thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán[28]. Giá trị số sách kế toán là giá trị về mặt tài chính của công ty. Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình hình tài chính của công ty trong Bảng cân đối kế toán là tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Tại mục 18 và 29 Chuẩn mực số 01 Chuẩn mực chung kế toán ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) quy định:

---

[26] Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

[27] Điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[28] Khoản 1 Điều 24 Luật Kế toán năm 2015.

“18. Các yếu tố có liên quan trực tiếp tới việc xác định và đánh giá tình hình tài chính là Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu. Những yếu tố này được định nghĩa như sau:

a/ Tài sản: Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

b/ Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình.

c/ Vốn chủ sở hữu: Là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả."

29. Vốn chủ sở hữu được phản ảnh trong Bảng cân đối kế toán, gồm: vốn của các nhà đầu tư, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài sản.

a/ Vốn của các nhà đầu tư có thể là vốn của chủ doanh nghiệp, vốn góp, vốn cổ phần, vốn Nhà nước;

b/ Thặng dư vốn cổ phần là chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành;

c/ Lợi nhuận giữ lại là lợi nhuận sau thuế giữ lại để tích luỹ bổ sung vốn;

d/ Các quỹ như quỹ dự trữ, quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển;

đ/ Lợi nhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ;

e/ Chênh lệch tỷ giá, gồm:

+ Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng;

+ Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi doanh nghiệp ở trong nước hợp nhất báo cáo tài chính của các hoạt động ở nước ngoài sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán khác với đơn vị tiền tệ kế toán của doanh nghiệp báo cáo.

g/ Chênh lệch đánh giá lại tài sản là chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản với giá trị đánh giá lại tài sản khi có quyết định của Nhà nước, hoặc khi đưa tài sản đi góp vốn liên doanh, cổ phần.”

Như vậy, theo quy định trên thì căn cứ để xác định giá trị phần vốn góp được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán của công ty theo quy định của pháp luật về kế toán. Thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

Thứ ba, trường hợp tài sản thừa kế là bất động sản[29].

[29] Điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Giá trị bất động sản được xác định theo nhóm là giá trị quyền sử dụng đất và nhóm là nhà và công trình kiến trúc trên đất.

(1) Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản. Theo quy định của pháp luật về đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cấp có thẩm quyền xây dựng và ban hành bảng giá đất sau khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể sau khi Hội đồng thẩm định giá đất xem xét[30]. Với mỗi tỉnh thì có thể bảng giá đất và giá đất cụ thể sẽ khác nhau do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xây dựng và ban hành bảng giá đất và giá đất cụ thể riêng phù hợp địa bàn của tỉnh đó.

(2) Đối với bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

(3) Trường hợp không xác định được thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ[31].

Thứ tư, trường hợp thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước[32].

Giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế.

Trường hợp cá nhân nhận thừa kế là tài sản nhập khẩu và cá nhân nhận thừa kế phải nộp các khoản thuế liên quan đến việc nhập khẩu tài sản thì giá trị tài sản để làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế là giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trừ các khoản thuế ở khâu nhập khẩu mà cá nhân tự nộp theo quy định.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, tài sản khác phải đăng ký quyền sở

[30] Xem Điều 114 Luật Đất đai năm 2013.
[31] Xem khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
[32] Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: Ô tô; xe gắn máy, xe mô tô, tàu thủy kể cả xà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao là đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Đối với tài sản là ô tô, xe gắn máy, xe mô tô thì giá tính lệ phí trước bạ là giá tại Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành[33]. Đối với tài sản là tàu thủy kể cả xà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường[34]. Ngoài ra, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đã qua sử dụng là giá trị còn lại tính theo thời gian sử dụng tài sản[35].

❖ **Thuế suất**

Thuế suất được ghi nhận cụ thể trong pháp luật thuế, được hiểu là mức độ mà dựa trên đó, người nộp thuế phải nộp một khoản tiền nhất định vào ngân sách nhà nước. Thuế suất là trị số thể hiện giá trị tính thuế của đối tượng chịu thuế, thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%). Khi Nhà nước quy định một thuế suất hợp lý, đó là sự kết hợp hài hòa giữa nhu cầu thu ngân sách nhà nước và lợi ích của người nộp thuế, phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là 10% trên thu nhập tính thuế[36]. Thuế suất 10% là thuế suất cố định được áp dụng đối với thu nhập của cá nhân từ thừa kế không phân biệt công dân Việt Nam hay người nước ngoài phù hợp với cam kết không phân biệt đối xử về nghĩa vụ thuế. Như vậy, thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế đối với đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú đều giống nhau, là 10% trên thu nhập tính thuế khi phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế, trừ các trường hợp miễn thuế.

❖ **Thời điểm xác định thu nhập tính thuế**

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế được xác định như sau:

(1) Đối với cá nhân cư trú: Theo khoản 3 Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế.

(2) Đối với cá nhân không cư trú: Theo điểm b khoản 3 Điều 23 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản tại Việt Nam.

Khi quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế được chuyển giao từ người chết sang cho người còn sống theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật công nhận thì bắt đầu từ thời điểm đó, cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện việc tính thuế thu nhập cá nhân

[33] Xem khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
[34] Xem khoản 2 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
[35] Xem khoản 4 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
[36] Điều 25 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

đối với những tài sản thừa kế là thu nhập chịu thuế có giá trị trên 10 triệu đồng; đồng thời, những người thừa kế sẽ trở thành người nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo luật định. Như vậy, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là thời điểm người nộp thuế nhận thừa kế làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản.

Ví dụ: Chị V thừa kế 20.000 cổ phiếu Công ty DH từ bà T. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với số cổ phiếu là thời điểm chị V làm thủ tục đăng ký chuyển thông tin sở hữu số cổ phiếu từ bà T sang chị V.

❖ **Cách tính thuế**

Sau khi có được căn cứ tính thuế với hai yếu tố, đó là thu nhập tính thuế và thuế suất thì cách tính số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế phải nộp được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%[37].

Ví dụ: Ông A không có con, ông lập di chúc để lại cho anh B thửa đất với diện tích là 1000 m^2 (theo Bảng giá đất của UBND tỉnh X, vị trí thửa đất có giá 02 triệu đồng/m^2).

Thu nhập tính thuế của anh B được tính như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - 10 triệu đồng

Thu nhập tính thuế = 02 tỷ đồng - 10 triệu đồng = 01 tỷ 990 tỷ đồng.

Số thuế thu nhập cá nhân anh B có nghĩa vụ nộp là:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 01 tỷ 990 tỷ đồng x 10% = 199 triệu đồng.

Với trường hợp thừa kế là hai hoặc nhiều người đồng thừa kế thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế có phần giá trị thừa kế vượt trên 10 triệu đồng. Số thuế phải nộp của từng cá nhân thừa kế là khác nhau hoặc giống nhau tùy từng trường hợp thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc. Những người thừa kế theo pháp luật ở cùng hàng thừa kế hoặc được hưởng phần thừa kế bằng nhau khi thừa kế theo di chúc thì có nghĩa vụ nộp thuế là như nhau.

1.3.4 Miễn thuế

Khi người thừa kế được nhận di sản thừa kế từ người chết để lại thì không phải bất kỳ loại tài sản nào cũng là thu nhập chịu thuế chịu thuế, hay nói cách khác, khi người thừa kế nhận di sản thừa kế không phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với tất cả các loại tài sản là di sản thừa kế. Và trong một số trường hợp, mặc dù theo quy định

[37] Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

tài sản thừa kế là đối tượng chịu thuế nhưng cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế không phải nộp thuế trên khoản thu nhập này.

Về mặt lý luận, thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế vẫn là đối tượng chịu thuế. Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế có nghĩa vụ đăng ký, kê khai thu nhập theo từng lần phát sinh việc nhận thừa kế. Việc xác định thu nhập được miễn thuế vừa thể hiện chính sách ưu đãi về thuế, vừa đảm bảo khả năng kiểm soát thu nhập thực tế, hạn chế thất thu thuế. Quy định về miễn thuế thể hiện sự khuyến khích hoặc giúp đỡ gián tiếp đối với người nộp thuế.

Miễn thuế là việc loại trừ phần nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trong những trường hợp nhất định nhằm giảm bớt gánh nặng về thuế đối với các đối tượng gặp khó khăn hoặc thực hiện các mục tiêu nhất định của Nhà nước. Các nước trên thế giới hầu như đều có quy định về vấn đề miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội của từng quốc gia trên cơ sở chính sách nhân đạo và an sinh xã hội, các quy định này là một phần trong chính sách ưu đãi, thể hiện tính kế thừa, hỗ trợ của Nhà nước đối với dân cư, góp phần làm giảm gánh nặng về thuế cho người dân của quốc gia đó.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012; khoản 4 Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ; điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, cũng theo quy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ: Nhà, đất nhận thừa kế giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng được miễn lệ phí trước bạ khi nhận thừa kế.

Kế thừa và đảm bảo việc miễn thuế có sự thống nhất và phù hợp với chính sách ưu đãi về thuế, việc miễn thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản và việc miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa những người thân thích trong gia đình có mối quan hệ huyết thống, mật thiết, gần gũi với nhau. Có thể thấy được, thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng về bản chất là hình thức chuyển giao tài sản từ người này sang người khác. Việc miễn thuế đối với di sản thừa kế là bất động sản giữa những người có mối quan hệ huyết thống đảm bảo phù hợp giữa các quy định miễn thuế thu nhập cá nhân.

Việc miễn thuế được đặt ra đối với những người có mối quan hệ huyết thống, mật thiết, gần gũi với nhau, tuy nhiên chỉ miễn thuế duy nhất đối với thu nhập chịu thuế là bất động sản. Để xác định thu nhập từ nhận thừa kế của một cá nhân có được miễn thuế hay không sẽ phụ thuộc vào các yếu tố: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và chủ thể nhận thừa kế bất động sản. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ: Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Trong chương 1, tác giả đã phân tích cơ sở lý luận và quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế hiện hành. Đây là cơ sở nền tảng để phân tích đánh giá, nêu lên thực trạng pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế ở chương 2.

Qua nghiên cứu tại chương 1, luận văn đã giải quyết một số nội dung sau:

Một là, khái quát chung về thừa kế và di sản thừa kế, trong đó phân tích và làm rõ khái niệm thừa kế và di sản thừa kế; điều kiện nhận di sản thừa kế và các loại tài sản là di sản thừa kế. Qua đó, thấy được thừa kế là một quan hệ pháp luật phổ biến trong đời sống xã hội và có nhiều loại tài sản được xác định là di sản thừa kế.

Hai là, khái quát về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, trong đó, phân tích khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế. Qua đó, thấy được thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế có những đóng góp nhất định trong việc tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước và góp phần thực hiện công bằng trong xã hội.

Ba là, nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế hiện hành, trong đó, phân tích đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, căn cứ tính thuế, trường hợp miễn thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế. Từ đó, thấy được quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành không đánh thuế lên tất cả các loại di sản thừa kế mà chỉ có bốn loại tài sản là thu nhập chịu thuế, đó là: Bất động sản; Chứng khoán; Phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế; Tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước.

CHƯƠNG 2

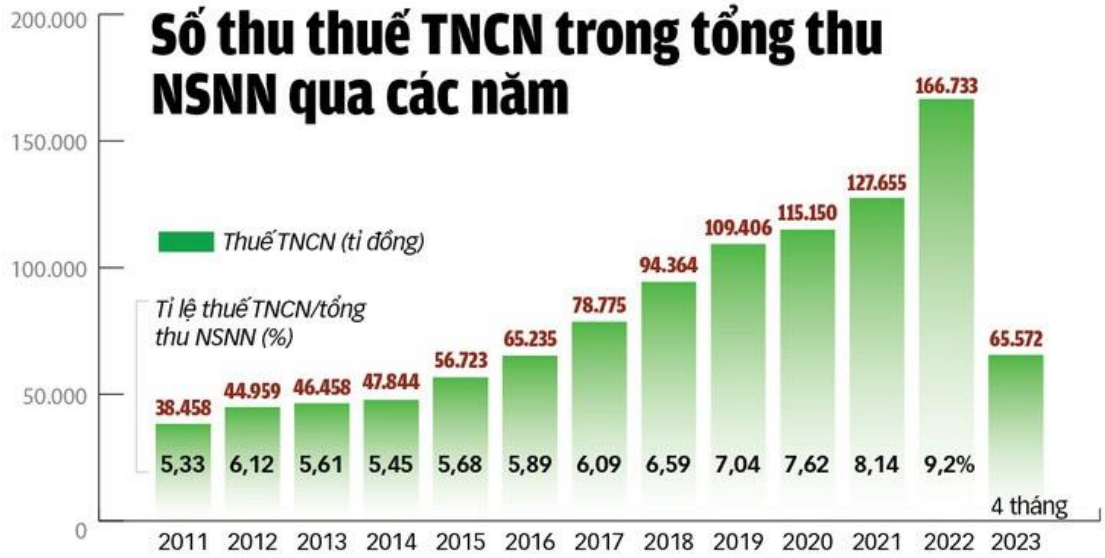
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ THỪA KẾ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

2.1 Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

2.1.1 Thực trạng hoạt động thu thuế thu nhập cá nhân

Thuế phải vận động theo biến động của đời sống kinh tế - xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Thuế thu nhập cá nhân đánh vào thu nhập chính đáng, động viên phù hợp với khả năng thu nhập của mỗi người. Trên thực tế, vấn đề thuế thu nhập ở nước ta chỉ được đặt ra trong quá trình đổi mới nền kinh tế đang chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường. Nhà nước chủ trương tính các nhu cầu cơ bản về cơ sở nguồn thu nhập từ vật chất và thu nhập tối thiểu của mỗi người. Trên thị trường hiện nay, các loại hình kinh doanh ngày càng đa dạng, luôn có sự cạnh tranh trên mọi lĩnh vực nên việc mua bán ngày càng bị phân hóa. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định đã tạo điều kiện khuôn khổ thuận lợi, trong đó cần quan tâm về điều kiện nâng cao đời sống của toàn xã hội, nhóm cộng đồng và những người có trình độ.

Thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu ngân sách nhà nước, nhất là trong chuyển dịch cơ cấu nguồn thu theo hướng tích lũy trong nước tăng dần và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân góp phần nâng cao tỷ trọng thu nội địa để ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế[38]. Sau đây là biểu đồ thể hiện số thu thuế thu nhập cá nhân trong tổng thu ngân sách nhà nước qua các năm:



Nguồn: Bộ Tài chính[39]

[38] Song Trà. (2023). *Đưa Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp với thực tế*. Truy cập ngày 25/5/2023, từ https://nhandan.vn/dua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-phu-hop-thuc-te-post749536.html

[39] Ánh Hồng - Lê Thanh. (2023). *Giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân*. Truy cập ngày 25/5/2023 từ https://tuoitre.vn/giam-ganh-nang-thue-thu-nhap-ca-nhan-20230511094345995.htm

Qua biểu đồ trên có thể thấy được, tốc độ tăng số thu thuế thu nhập cá nhân trong tổng thu ngân sách nhà nước ngày càng cao qua các năm, kể cả trong những năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng số thu của sắc thuế này vẫn liên tục ghi nhận ở mức cao. Ở mức vượt trên 100.000 tỷ đồng thể hiện qua các năm: năm 2019 thu được 109.406 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 7,04% tổng thu ngân sách nhà nước), năm 2020 thu được 115.150 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 7,62% tổng thu ngân sách nhà nước), năm 2021 thu được 127.655 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 8,14% tổng thu ngân sách nhà nước), năm 2022 thu được 166.733 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 9,2% tổng thu ngân sách nhà nước), 04 tháng đầu năm 2023 thu được 65.572 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Một điều đáng nói là số thu từ thuế thu nhập cá nhân cả nước năm 2022 tăng cao vượt trội và đạt kỷ lục ở mức gần 167.000 tỷ đồng, đã đóng góp lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước, đây là số thu cao nhất từ trước đến nay, tăng gấp gần 04 lần so với năm 2012. Và chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2023 đã có số thu ấn tượng tương đương với số thu thuế thu nhập cá nhân vào năm 2016, nếu tiếp tục đà tăng trưởng đối với nguồn thu này, dự kiến cuối năm 2023, số thu thuế thu nhập cá nhân sẽ cao hơn so với năm 2022.

Thông tin từ Bộ Tài chính lý giải số thu từ thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đạt và vượt xa dự toán chủ yếu nhờ thị trường chứng khoán, bất động sản tăng trưởng mạnh trong năm 2021, quyết toán thuế năm 2021 từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán,… được nộp sang năm 2022[40]. Qua đó, có thể thấy nguồn thu vào ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập cá nhân ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước, nhất là trong chuyển dịch cơ cấu nguồn thu theo hướng tích lũy trong nước tăng dần.

Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế - xã hội và các hình thức kinh doanh mới kéo theo sự đa dạng nguồn gốc thu nhập cá nhân, phạm vi điều chỉnh đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân hiện nay vẫn chưa bao quát và áp dụng chưa đồng bộ, thống nhất đối với tất cả các nguồn thu nhập. Thu nhập cá nhân được hình thành từ lao động, đầu tư kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và các loại thu nhập khác có được, như từ bản quyền, phát minh, sáng chế, thừa kế, tặng cho,… Trong đó, thu nhập từ lao động, kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được áp dụng các chính sách thuế khác nhau. Các khoản thu nhập cá nhân từ đầu tư gián tiếp như lãi tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ tức, lãi vốn tạm thời chưa thu thuế; trong khi đó, đối với các khoản thu nhập khác như thu nhập từ thừa kế, quà tặng hay thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán theo quy định phải thu thuế[41]. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đã bộc lộ một số "khoảng trống" trong việc cần điều chỉnh các vấn đề thuế mới phát sinh từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thiết nghĩ, cần nghiên cứu,

[40] Trâm Anh. (2023). *Thuế thu nhập cá nhân năm 2022 tăng cao kỷ lục, vượt dự toán gần 50.000 tỷ đồng*. Truy cập ngày 25/5/2023 từ https://vneconomy.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2022-tang-cao-ky-luc-vuot-du-toan-gan-50-000-ty-dong.htm

[41] Huỳnh Văn Diện. (2016). *Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ* (Luận án, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội, tr 77-78).

bổ sung quy định cho phù hợp, bảo đảm tính công bằng và gắn với mục tiêu, yêu cầu mở rộng cơ sở thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

2.1.2 Thực trạng hoạt động thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành có 10 nhóm thuế thu nhập cá nhân, trong đó, nhóm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế có 04 nhóm đối tượng chịu thuế. Thực hiện việc thu thập số liệu điển hình tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, tác giả thu thập số liệu thu thuế dựa trên thống kê số thu thuế có liên quan đến số thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế. Quá trình khảo sát cho thấy nguồn thu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế qua các năm chiếm tỷ trọng không lớn nên Tổng Cục Thuế thống kê số liệu dựa trên việc sắp xếp kết hợp các nhóm thuế lấy đối tượng bất động sản để phân loại thành 02 nhóm, gồm: Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản; Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản.

Điển hình như tỉnh Hậu Giang, tổng số thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh năm 2020 thu được 329.022 triệu đồng, năm 2021 thu được 319.079 triệu đồng, năm 2022 thu được 476.444 triệu đồng; tổng số thu thuế liên quan đến thu nhập từ thừa kế năm 2020 thu được 69.620 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 21,16% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2021 thu được 68.238 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 21,39% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2022 thu được 146.097 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 30,66% tổng số thuế thu nhập cá nhân). Trong đó, số thu thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản năm 2020 thu được 108 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,033% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2021 thu được 40 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,013% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2022 thu được 186 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,039% tổng số thuế thu nhập cá nhân); số thu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản năm 2020 thu được 69.512 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 21,13% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2021 thu được 68.198 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 21,37% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2022 thu được 145.911 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 30,63% tổng số thuế thu nhập cá nhân). Trong đó, nguồn thu chủ yếu là số thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, số thu thuế từ nhận thừa kế bất động sản không phát sinh thu trong những năm gần đây, lý do chủ yếu đều thuộc các trường hợp miễn thuế giữa những người có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng[42].

Còn tại thành phố Cần Thơ, tổng số thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố năm 2020 thu được 489.261 triệu đồng, năm 2021 thu được 464.970 triệu đồng, năm 2022 thu được 739.566 triệu đồng; tổng số thu thuế liên quan đến thu nhập từ thừa kế năm 2020 thu được 39 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0.008% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2021 thu được 278.131 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 59,82% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2022 thu được 503.362 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 68,06% tổng số

[42] Nguồn thông tin: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

thuế thu nhập cá nhân). Trong đó, số thu thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản năm 2020 thu được 39 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,008% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2021 thu được 1.261 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 0,27% tổng số thuế thu nhập cá nhân), năm 2022 thu được 95.472 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 12,91% tổng số thuế thu nhập cá nhân). Theo thống kê Cục Thuế thành phố Cần Thơ, nguồn thu năm 2022 vượt bậc là có trường hợp thừa kế trong gia đình giàu có với số lượng lớn chứng khoán, phần vốn góp, xe ô tô có giá trị,… Số thu thuế thu nhập từ nhận thừa kế bất động sản năm 2020 không phát sinh; năm 2021, số thu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản thu được 276.870 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 59,55% tổng số thuế thu nhập cá nhân); năm 2022 thu được 407.890 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 55,15% tổng số thuế thu nhập cá nhân). Cũng giống như tình hình của tỉnh Hậu Giang, nguồn thu nhóm thuế này chủ yếu là số thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, số thu thuế từ nhận thừa kế bất động sản không nhiều, lý do chủ yếu đều thuộc các trường hợp miễn thuế giữa những người có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng[43].

Ở bình diện cả nước, theo báo cáo về kết quả thu ngân sách ngành thuế của Tổng Cục Thuế, số thu từ thuế chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản cả nước năm 2022 đạt khoảng hơn 41.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2021[44]. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản năm 2022 đạt trên 8.400 tỷ đồng, tăng trên 80% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng tăng hơn 3.700 tỷ đồng[45]. Cho thấy thị trường bất động sản trong những năm gần đây luôn sôi động và chưa bao giờ hạ nhiệt, tuy nhiên, nguồn thu phần lớn là số thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, còn số thu thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế bất động sản đa phần thuộc các trường hợp miễn thuế nên số thu không nhiều.

Từ thực tiễn qua các số liệu thu thập được, có thể thấy số thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân. Hiệu quả của việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế cần được xem xét, đánh giá một cách toàn diện.

2.1.3 Các tác động ảnh hưởng nguồn thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Là một bộ phận của thuế thu nhập cá nhân, hoạt động thu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế cũng góp phần hình thành nên tổng số thu thuế thu nhập cá nhân qua các năm. Mặc dù, với nguồn thu mang lại không lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước,

---

[43] Nguồn thông tin: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

[44] Nguyễn Văn Đính. (2023). *Điều tiết thị trường, ngăn chặn đầu cơ bằng công cụ thuế*. Truy cập ngày 27/5/2023 từ https://kinhtedothi.vn/dieu-tiet-thi-truong-ngan-chan-dau-co-bang-cong-cu-thue.html

[45] Đức Mỹ. (2023). *Cục Thuế TPHCM: năm 2023 phấn đấu hoàn thành vượt 323.575 tỷ đồng*. Truy cập ngày 27/5/2023 từ https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tin-hot/3e247671-8125-4709-9b9b-d3ec48e7008b

nhưng thuế thu nhập cá nhân đánh vào các đối tượng được hưởng một khoản lợi ích, tài sản mà trước đó không hề mất một khoản chi phí nào, từ việc thừa kế, cá nhân có thêm tài sản, có thêm nguồn thu; do đó, Nhà nước cần thiết kiểm soát nguồn thu này để kiểm soát thu nhập của dân cư và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội thì thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế trong tương lai vẫn là nguồn thu hiệu quả và cần thiết được quy định trong chính sách thuế của quốc gia. Một số tác động ảnh hưởng đến nguồn thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế hiện nay, đó là:

Một là, quy định căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế hiện nay có phạm vi đối tượng chịu thuế hẹp và thuế suất cố định là 10%, bên cạnh đó còn có quy định trường hợp miễn thuế, vì vậy số thu thuế từ nhận thừa kế chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn. Số thu thuế cao hay thấp một phần dựa trên việc quy định thuế suất, đối tượng chịu thuế và miễn thuế; hành vi của cá nhân cũng như mức độ tập trung của cải trên thực tế.

Hai là, số thu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế bất động sản thấp trong khi mức độ giàu có của Việt Nam có bước phát triển hơn. Với sự phát triển năng động của nền kinh tế, Việt Nam ngày càng nhiều người siêu giàu, siêu triệu phú trong những năm vừa qua. Ước tính giai đoạn 2020 - 2025, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng người siêu giàu khoảng 31%, thuộc nhóm nước gia tăng nhanh nhất thế giới. Mọi thứ từ khách sạn dát vàng, đến những căn hộ siêu sang trọng hay những chiếc xế hộp hào nhoáng đều thể hiện sự gia tăng của giới siêu giàu ở Việt Nam đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Báo cáo tài sản mới nhất của Knight Frank ước tính tốc độ tăng triệu phú của Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 là 32%, trong khi tốc độ tăng người siêu giàu với tổng tài sản trên 30 triệu USD là 31%. Cũng theo báo cáo, có khoảng 19.500 triệu phú USD tại Việt Nam (những người có tài sản ít nhất 1 triệu USD). Đến năm 2025, con số đó dự kiến sẽ tăng gần 25%, lên 25.000 người. Với lượng triệu phú này, Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á về số triệu phú, sau Singapore, Indonesia và Thái Lan. Nếu xét số lượng siêu triệu phú, hay còn được gọi là những người siêu giàu với tài sản trên 30 triệu USD, Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nước ASEAN-6 với 390 người. Hiện nay, Việt Nam cũng đứng thứ 6 Đông Nam Á về số lượng tỉ phú USD, theo Forbes. Dự báo đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người siêu giàu[46].

Nguồn tài sản mà các giới siêu giàu có được không thể thiếu là bất động sản, chứng khoán và các tài sản có giá trị khác. Mức độ giàu có từ các giới siêu giàu mang lại và sự thừa kế trong những gia đình này sẽ nối tiếp thế hệ giàu có. Gia đình giàu có luôn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn nhưng hiện nay với quy định miễn thuế đối với những người có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng trong gia đình thì dù có

[46] Vương Trần, Ngọc Vân. (2022). *Xuất hiện ngày càng nhiều người siêu giàu, siêu triệu phú ở Việt Nam*. Truy cập ngày 27/5/2023 từ https://vov.vn/kinh-te/xuat-hien-ngay-cang-nhieu-nguoi-sieu-giau-sieu-trieu-phu-o-viet-nam-post926050.vov

được thừa kế nhiều bất động sản có giá trị lớn, người thừa kế vẫn được miễn thuế thu nhập cá nhân, đồng nghĩa với việc thất thu một nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Sự chuyển giao tài sản từ hoạt động thừa kế của những gia đình giàu có sẽ có nhiều khả năng để lại nhiều tài sản hơn, việc tích lũy của cải để lại cho con cháu là điều tất yếu. Động lực tích lũy tài sản và chuyển giao tài sản có khả năng làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo trong tương lai. Việc tích lũy tài sản theo thời gian sẽ làm tăng mức độ giàu có do giá tài sản và tỷ lệ tiết kiệm tăng lên, tài sản thừa kế tăng giá trị khi số lượng tài sản nhiều và giá trị tài sản tăng lên. Việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế bất động sản sẽ dễ dẫn đến hiện tượng cho các giới giàu có tích lũy nhiều tài sản là bất động sản có giá trị để sau này con cháu thế hệ sau của họ được miễn thuế thì không cần phải đóng thuế.

Ngoài ra, thế hệ được sinh ra trong những gia đình giàu có sẽ tạo tâm lý ỷ lại, sống "nhờ" vào người khác bởi vì các tài sản thừa kế nhiều khi có giá trị không nhỏ. Thêm vào đó cũng có thể tạo kẽ hở cho việc "lách luật", trốn thuế của những người chuyển nhượng khi họ sở hữu nhiều bất động sản và là điều kiện cho hiện tượng rửa tiền ở Việt Nam[47].

Ba là, việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp thuế. Cơ chế tự khai, tự nộp thuế là phương thức quản lý thuế được xây dựng dựa trên nền tảng là sự tuân thủ tự nguyện của đối tượng nộp thuế, quản lý thuế dựa trên kỹ thuật quản lý rủi ro. Cơ chế tự khai, tự nộp thuế đòi hỏi các cá nhân nộp thuế phải nâng cao trách nhiệm vì cá nhân nộp thuế phải tự chịu trách nhiệm về kết quả của việc tính thuế, kê khai thuế của mình trước pháp luật. Theo cơ chế này, cơ quan thuế không can thiệp vào quá trình kê khai, nộp thuế của cá nhân nhưng cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh, kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính về thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế,… đối với các đối tượng vi phạm. Với nguồn thu nhập từ nhận thừa kế thực hiện theo cơ chế tự khai, tự nộp dựa trên ý thức người dân nên số thu chưa nhiều, và đây là thực trạng chung của ngành thuế bởi rất khó kiểm soát hoặc chỉ kiểm soát được một phần, đa phần chủ yếu phụ thuộc vào ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Bốn là, nền kinh tế tiền mặt ở Việt Nam cũng là một rào cản lớn dẫn tới tình trạng khó kiểm soát thu nhập. Các giao dịch liên quan đến chuyển nhượng bất động sản, các khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là rất khó kiểm soát nếu không quản lý chặt[48]. Việt Nam đang cùng thế giới hướng đến việc thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, giảm tỷ lệ tiền mặt lưu thông trên thị trường, điều này góp phần

[47] Lê Thị Thu Thủy. (2009). *Những vấn đề đặt ra khi thực thi Luật Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam,* Tạp chí Luật học số 4/2009.
[48] Lê Thị Thu Thủy. (2009). *Những vấn đề đặt ra khi thực thi Luật Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam,* Tạp chí Luật học số 4/2009.

nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, kiểm soát được các nguồn thu nhập của cá nhân trong xã hội.

2.2 Đánh giá quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2009. Trong quá trình thực hiện, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã trải qua các lần sửa đổi, bổ sung để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng giai đoạn, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế tương đối ổn định qua các năm và không có thay đổi nhiều đối với các khoản thu nhập chịu thuế và thuế suất. Bên cạnh những mặt tích cực và kết quả đạt được, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế, vướng mắc trong các quy định dẫn đến quá trình áp dụng pháp luật đã xuất hiện những bất cập trong thực tiễn. Thông qua việc đánh giá quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, nêu lên những ưu điểm nổi bật và những điểm vướng mắc, bất cập trong quy định để làm cơ sở kiến nghị và đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

2.2.1 Cơ sở đánh giá

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra định hướng: "Chính sách tài chính quốc gia phải động viên hợp lý, phân phối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; phân phối các lợi ích ngày càng công bằng. Tiếp tục hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế…". Trên cơ sở đó, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định mục tiêu tổng quát là: "Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mức động viên hợp lý…; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện…".

Dựa trên quan điểm, mục tiêu và yêu cầu của Đảng và Nhà nước khi xây dựng và ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế được xây dựng góp phần nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể:

Thứ nhất, cùng với việc xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế phải đảm bảo các quan điểm và hướng vào các mục tiêu sau:

(i) Kiên trì mục tiêu dài hạn theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đó là: đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập, phân phối lại nguồn thu nhập và điều tiết vĩ mô nền kinh tế; đảm bảo động viên một cách

hợp lý thu nhập dân cư, góp phần ổn định, nâng cao đời sống của người nộp thuế, khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng.

(ii) Tăng cường hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân nói chung cũng như trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế.

(iii) Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế ra đời để hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, của đất nước và hội nhập quốc tế.

(iv) Đảm bảo huy động nguồn lực để Nhà nước giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội.

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách nhà nước; nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý của Nhà nước; tăng cường chống thất thu thuế; việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế cũng góp phần huy động thêm nguồn lực, đảm bảo ổn định, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước để giải quyết tốt hơn các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Thứ hai, xuất phát từ những quan điểm, mục tiêu trên, việc xây dựng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế phải đảm bảo một số yêu cầu chủ yếu sau:

(i) Nắm bắt thông tin về thu nhập dân cư, từng bước quảy lý tiến tới kiểm soát thu nhập; phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ.

(ii) Đảm bảo đơn giản, minh bạch, công khai, dễ hiểu, dễ kiểm tra, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, phù hợp với xu thế cải cách hệ thống thuế.

(iii) Đảm bảo tính nhất quán của chính sách, theo đó tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập so với thực tế áp dụng, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

(iv) Phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 cũng đã đặt ra các yêu cầu, định hướng cụ thể đối với việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế thu nhập cá nhân, trong đó có yêu cầu về mở rộng cơ sở thuế và xác định rõ thu nhập chịu thuế, sửa đổi, bổ sung phương pháp tính thuế, điều chỉnh mức thuế suất hợp lý nhằm động viên, khuyến khích cá nhân làm giàu hợp pháp.

2.2.2 Ưu điểm của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Luật thuế thu nhập cá nhân ra đời và được đưa vào thực thi đã góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn phát triển khi mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước một cách rõ rệt trong thực tiễn, đồng thời đánh dấu bước phát triển trong hệ thống pháp luật thuế nói chung. Là một bộ phận thuế thu nhập cá nhân, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế ra đời đảm bảo công bằng xã hội, thống nhất các quy định về thuế áp dụng đối với các cá nhân có thu nhập, từng bước góp phần thực hiện kiểm soát thu nhập dân cư, đồng thời có một số ưu điểm sau:

Thứ nhất, về mức thuế suất.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế khi Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 có hiệu lực, áp dụng mức thuế suất toàn phần là 10% trên thu nhập tính thuế (phần giá trị tài sản vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần phát sinh việc nhận thừa kế). Thuế suất 10% là thuế suất cố định được áp dụng từ năm 2009 đến nay cho cả đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú khi phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế, trừ các trường hợp miễn thuế. Với quy định chỉ áp dụng một mức thuế suất 10% tạo ra sự công bằng trong cách thu thuế của đối tượng nộp thuế không phân biệt công dân Việt Nam hay người nước ngoài phù hợp với cam kết không phân biệt đối xử về nghĩa vụ thuế.

Thứ hai, về đối tượng nộp thuế.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế đã cơ bản bao quát được đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế bao gồm cá nhân cư trú có thu nhập từ thừa kế không phân biệt phát sinh trong nước hay ngoài nước và cá nhân không cư trú có thu nhập từ thừa kế phát sinh tại Việt Nam. Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã định nghĩa rõ hơn về đối tượng là cá nhân cư trú, đó là "cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở lại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn". Nhìn lại trước đây, Pháp lệnh thuế đối với người thu nhập cao năm 1990 chỉ quy định chung chung, không có tiêu chí rõ ràng, cụ thể. Quy định về đối tượng nộp thuế là những người nhận thừa kế, thuế thu nhập cá nhân đánh vào các đối tượng được hưởng một khoản lợi ích, tài sản mà trước đó không hề mất một khoản chi phí nào.

Thứ ba, về thu nhập chịu thuế.

So với quy định của Pháp lệnh thuế đối với người thu nhập cao trước đây không có quy định thu thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế ra đời từ khi Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được ban hành, đã bao quát được bốn loại thu nhập phát sinh phổ biến từ nhận thừa kế mà

Nhà nước có thể quản lý thuế được thông qua việc thu thuế trước khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản từ người chết để lại cho người còn sống. Với việc quy định cụ thể bốn loại thu nhập chịu thuế, đó là: Bất động sản; Chứng khoán; Phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh; Tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước, cho thấy các nhà làm luật đã xác định cơ bản các khoản thu nhập có giá trị cao từ thừa kế mà Nhà nước quản lý thông qua việc xác định chủ sở hữu tài sản theo quy định để có thể thực hiện các quyền đối với tài sản đó. Với quy định này, các nhà làm luật hướng đến việc thu thuế đối với tất cả thu nhập của cá nhân từ thừa kế khi xác định thông qua thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước để chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản từ người để lại di sản sang cho người thừa kế. Nhóm tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng mở rộng các khoản thu nhập chịu thuế đối với các di sản thừa kế phải chuyển giao thông tin về người sở hữu tài sản để xác định là chủ sở hữu hợp pháp của các loại tài sản đó.

Cũng cần xác định rằng, với bốn loại thu nhập từ nhận thừa kế trên trở thành thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi mà giá trị tài sản thừa kế lớn hơn 10 triệu đồng. Trường hợp giá trị tài sản thừa kế thấp hơn 10 triệu đồng thì người thừa kế không cần nộp thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ: một cá nhân nhận tài sản thừa kế từ người cha, trong đó có xe gắn máy (sau khi thẩm định giá trị tài sản còn lại tương đương 09 triệu đồng), như vậy, cá nhân không phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi làm thủ tục chuyển giao quyền sở hữu xe gắn máy.

Thứ tư, quy định về trường hợp miễn thuế.

Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, trong đó có quy định miễn thuế cho cá nhân khi có thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau. Quy định này được đặt ra đối với những người có mối quan hệ huyết thống, mật thiết, gần gũi với nhau, tuy nhiên chỉ miễn thuế duy nhất khi nhận thừa kế đối với thu nhập chịu thuế là bất động sản và không áp dụng cho đối tượng là cha dượng, mẹ kế, con riêng… Có thể thấy được, các nhà làm luật hướng đến những đối tượng đã xác lập mối quan hệ pháp lý thì Nhà nước mới xem xét miễn thuế trong quan hệ thừa kế phát sinh. Pháp luật dân sự thì có những đối tượng này nhưng pháp luật thuế thì bỏ ra.

Việc miễn thuế thu nhập cá nhân đã bảo đảm thực hiện mục tiêu chính sách kinh tế của Nhà nước. Kế thừa và đảm bảo việc miễn thuế có sự thống nhất và phù hợp với chính sách ưu đãi về thuế, quy định miễn thuế đối với thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế là bất động sản gần giống quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa những người thân thích trong gia đình có mối quan hệ huyết thống, mật thiết, gần gũi với nhau. Thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng về bản chất là hình

thức chuyển giao tài sản từ người này sang người khác. Từ đó, có thể thấy được quy định trường hợp miễn thuế đối với di sản thừa kế là bất động sản giữa những người có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng đảm bảo phù hợp giữa các quy định miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thứ năm, góp phần hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Sau hơn 10 năm thực hiện, việc ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành là một bước tiến trong nỗ lực cải cách thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, đã hình thành được hành lang pháp lý đầy đủ, góp phần kiểm soát thu nhập; các quy định thống nhất và đồng bộ trong hệ thống pháp luật thuế để việc tổ chức thực hiện Luật một cách thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và định hướng theo thông lệ quốc tế. Mặc dù Luật Thuế thu nhập cá nhân sau khi ban hành đã có các lần sửa đổi, bổ sung, nhưng với pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế cơ bản ổn định và không có nhiều thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện.

Với quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước, quá trình ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách thuế thu nhập cá nhân đã được thực hiện theo đúng các chủ trương, định hướng cải cách hệ thống thuế, phí và lệ phí được xác định trong các văn kiện, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đồng thời đã bám sát các mục tiêu cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. Qua đó, đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bám sát các mục tiêu, định hướng được xác định trong các chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của đất nước.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế được xem là bước tiến quan trọng trong cải cách hệ thống thuế kể từ Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 có hiệu lực thi hành. Việc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân nói chung có tính đến các bước đi phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và thông lệ quốc tế, nhờ đó đã động viên kịp thời các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, giải quyết tốt hơn các vấn đề của xã hội[49]. Có thể nói, việc ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân là phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với tình hình nước ta khi gia nhập WTO phải thực hiện các cam kết về tài chính và có sự kế thừa có chọn lọc những quy định trong chính sách thuế hiện hành[50].

Luật Thuế thu nhập cá nhân là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan quản lý thuế thực hiện nhiệm vụ thu thuế đúng, đủ đối với các khoản thu nhập chịu thuế vào ngân sách nhà nước, trong đó có thu nhập từ thừa kế. Về cơ bản, các quy định về nội dung, phạm vi xác định các khoản thu nhập chịu thuế của pháp luật thuế thu nhập cá nhân

[49] Song Trà. (2023). *Đưa Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp với thực tế*. Truy cập ngày 26/5/2023, từ https://nhandan.vn/dua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-phu-hop-thuc-te-post749536.html

[50] Lê Thị Thu Thủy. (2012). *Luật thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19(227), tháng 10/2012.

đối với thu nhập từ nhận thừa kế, nhìn chung phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế thời gian qua.

Như vậy, về cơ bản, việc thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trong giai đoạn vừa qua đã đạt được các mục tiêu khi ban hành Luật, bao gồm cả những lần sửa đổi, bổ sung. Việc áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế nói riêng của nước ta hiện nay đã góp phần đảm bảo tính hợp lý, công bằng, hiệu quả của hệ thống chính sách thuế và thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, bao quát những thực tế phát sinh, đồng thời Nhà nước sẽ nắm được thông tin về thu nhập của cá nhân. Thông qua đó, vừa thực hiện động viên nguồn lực, vừa góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí.

2.2.3 Một số bất cập trong quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Bên cạnh những ưu điểm cũng như những kết quả đạt được mà pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế mang lại, do sự biến động nhanh của nền kinh tế và quá trình thực thi pháp luật trong thời gian vừa qua đã không còn phù hợp với thực tiễn khi mà phạm vi và đối tượng tính thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế chưa được bao quát hết hoặc đã lạc hậu do phát sinh những nội dung mới theo quy định của pháp luật liên quan.

2.2.3.1 Đối với trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

Tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Quy định về hàng thừa kế theo pháp luật tại khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 gồm ba hàng thừa kế theo thứ tự sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác

ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Có thể thấy được, trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với người nhận di sản thừa kế được liệt kê thuộc hàng thừa kế thứ nhất và hàng thừa kế thứ hai theo quy định tại Điều 651 và Điều 653 Bộ luật Dân sự năm 2015. Tuy nhiên, không có đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân là bố dượng, mẹ kế và con riêng. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng với nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 Bộ luật Dân sự năm 2015[51]. Theo đó, giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có phát sinh quan hệ thừa kế sẽ xảy ra hai trường hợp: (1) nếu thừa kế theo di chúc thì không cần chứng minh quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau; (2) còn thừa kế theo pháp luật, đòi hỏi việc chứng minh quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha, mẹ, con ruột. Như vậy, Bộ luật Dân sự năm 2015 xem con riêng và bố dượng, mẹ kế là cùng hàng thừa kế như cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.

Pháp luật dân sự bao hàm tất cả các đối tượng có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng được xem cùng hàng thừa kế theo quy định của pháp luật, tuy nhiên, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế liệt kê những đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân loại trừ đối tượng là bố dượng, mẹ kế và con riêng, dẫn đến vướng mắc khi chưa có quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản giữa bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Ngoài ra, còn có mối quan hệ thừa kế giữa anh rể với em ruột của vợ, chị dâu với em ruột của chồng nên phần di sản thừa kế giữa những đối tượng này vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Kế thừa từ quy định miễn thuế đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản giữa những người có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng; thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng về bản chất là hình thức chuyển giao tài sản từ người này sang người khác. Việc miễn thuế đối với di sản thừa kế là bất động sản giữa những người có mối quan hệ huyết thống đảm bảo phù hợp và thống nhất giữa các quy định miễn thuế thu nhập cá nhân. Pháp luật quy định các khoản thu nhập được miễn thuế có thể hỗ trợ cho các đối tượng nộp thuế một cách trực tiếp xét trên góc độ lợi ích. Tuy nhiên, xét trên góc độ công bằng theo khả năng nộp thuế, thì các quy định này có thể tạo ra những bất công bằng nhất định do loại trừ một số khoản thu nhập - là thước đo để đánh giá khả năng nộp thuế của đối tượng nộp thuế[52].

Việc miễn thuế được đặt ra đối với những người có mối quan hệ huyết thống, mật thiết, gần gũi với nhau, tuy nhiên chỉ miễn thuế duy nhất đối với thu nhập chịu

[51] Điều 654 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[52] Lý Phương Duyên. (2017). *Mở rộng cơ sở thuế đối với thu nhập ở Việt Nam hiện nay*. Tạp chí Tài chính, tháng 8/2017.

thuế là bất động sản. Việc để lại di sản thừa kế giữa những người có mối quan hệ huyết thống, mật thiết, gần gũi với nhau thì chỉ có di sản thừa kế là bất động sản mới được miễn thuế, còn các tài sản khác như chứng khoán, phần vốn góp, xe ô tô, xe máy,… vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, vấn đề đặt ra là chỉ miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế cho trường hợp duy nhất là thừa kế bất động sản.

Nếu không có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng thì khi thừa kế những tài sản thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân là bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán, tài sản khác có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì người hưởng di sản thừa kế vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với giá trị tài sản trên 10 triệu đồng. Pháp luật của nhiều nước trên thế giới đều có quy định khoản thu nhập trên đều phải chịu thuế tùy thuộc vào giá trị của tài sản mà mức thuế phải trả khác nhau chứ không miễn thuế hoàn toàn. Mức thuế mà cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi nhận di sản thừa kế được tính dựa trên giá trị tài sản thừa kế (khi nó vượt qua giới hạn nhất định) và người thừa kế - người nộp thuế thuộc hàng thừa kế nào. Ví dụ, theo Luật ở Đức thì mức thuế suất dao động từ 7%-50%, được chia làm 03 bậc khác nhau tùy theo mối quan hệ mật thiết, gần gũi và giá trị tài sản trên mức được quy định thì phải đóng thuế. Pháp luật của Nam Phi quy định người thừa kế phải nộp thuế với mức 25% giá trị tài sản thừa kế không phụ thuộc vào hàng thừa kế[53].

Từ các phân tích trên cho thấy việc quy định đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế chưa thật sự bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân được quy định liệt kê các đối tượng tạo nên sự vướng mắc giữa các quy định pháp luật cho người nộp thuế, chưa thật sự bình đẳng giữa những người nộp thuế. Khi mà thuế thu nhập cá nhân được xây dựng trên các nguyên tắc "lợi ích", "công bằng" và "khả năng nộp thuế" thì nguyên tắc "công bằng" cần thể hiện sự bình đẳng hơn trong chính sách thuế đối với các đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế. Bên cạnh đó, việc miễn thuế đối với bất động sản dễ gia tăng trường hợp cá nhân tiết kiệm tài sản dùng vào việc mua nhiều bất động sản để sau này con cháu của họ thừa kế thì sẽ được miễn thuế, điều này có thể dẫn đến việc gia tăng sự tập trung bất động sản vào cùng một đối tượng. Nên chăng xem xét việc không miễn thuế hoàn toàn mà hướng đến việc thu thuế đối với thu nhập chịu thuế là bất động sản khi giá trị của tài sản thừa kế vượt qua một mức nào đó, ngoài ra, còn tùy thuộc vào mức độ trong mối quan hệ mật thiết, gần gũi của các đối tượng để được hưởng những ưu đãi trong chính sách thuế.

[53] Lê Thị Thu Thủy. (2012). *Luật thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19(227), tháng 10/2012.

2.2.3.2 Đối với thu nhập chịu thuế là bất động sản

Một là, thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất là bắt buộc đối với mọi đối tượng sử dụng đất, nhưng thực tế việc thực hiện không đúng như quy định. Người sử dụng đất hầu như chỉ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất đối với trường hợp đăng ký lần đầu. Các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất không được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhiều trường hợp thay đổi chủ sử dụng đất phát sinh trong đó có trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất không được thực hiện kịp thời, theo đúng thời gian quy định dẫn đến xảy ra nhiều tranh chấp. Việc thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp thừa kế trên thực tế vẫn còn vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến nguồn thu cho ngân sách nhà nước, Nhà nước không thể thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế khi người dân không thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với thu nhập chịu thuế là bất động sản.

Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai, nó không chỉ liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước mà còn liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Đăng ký biến động là nghĩa vụ đăng ký đất đai thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận mà có thay đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, trong đó có trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Đối với việc chậm đăng ký hoặc không đăng ký biến động sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật[54]. Tuy nhiên, thời hạn đăng ký biến động đối với trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế[55], quy định này chưa rõ ràng dẫn đến việc khó xác định thời điểm bắt đầu thời hạn đăng ký biến động đối với đất đai. Trường hợp không xác định được ngày biến động hoặc ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế thì không có căn cứ chế tài đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định. Việc xác định ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế phụ thuộc vào nhiều yếu tố để xác định người thừa kế nào là người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để thực hiện quyền của họ trong việc đăng ký biến động và cũng là căn cứ để xác định người thừa kế có vi phạm quy định về không đăng ký biến động đất đai hay không. Mặt khác, không đăng ký biến động đất đai một phần là do tâm lý chủ quan của người dân về đất đai hoặc thiếu sự hiểu biết về đăng ký biến động đất đai. Nếu không có nhu cầu thực hiện các

[54] Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
[55] Xem khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013.

thủ tục đăng ký biến động chuyển giao quyền sử dụng đất thì khi đó chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người thừa kế.

Về đăng ký tài sản tại khoản 1 Điều 106 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: *"Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký tài sản."* và tại khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nghĩa vụ đăng ký đất đai: *"Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu."*. Như vậy, đăng ký tài sản là bất động sản được thực hiện theo quy định Bộ luật Dân sự, tuy nhiên, Luật Đất đai không bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chỉ quy định việc đăng ký được thực hiện dựa theo ý chí của chủ sở hữu, còn đăng ký đất đai là bắt buộc. Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014 quy định về điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch phải có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, khi và chỉ khi quyền sở hữu nhà ở được đăng ký thì mới được thực hiện các giao dịch về nhà ở. Nếu người thừa kế không có nhu cầu thực hiện các giao dịch về nhà, họ có thể không đăng ký biến động về quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì khi đó chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, không có căn cứ để Nhà nước thu thuế khi không bắt buộc đăng ký biến động về quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp thừa kế.

Thời điểm phân chia xong di sản thừa kế cũng có mối quan hệ với thời hiệu thừa kế. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó[56]. Như vậy, thời hạn phân chia xong di sản thừa kế đối với bất động sản có thể kéo dài đến 30 năm và người thừa kế đang quản lý di sản vẫn có thể khai thác bất động sản. Khi đó, chưa thể đăng ký biến động đất đai, thông tin về người sử dụng đất vẫn là người đã chết, bởi vì trên thực tế đa số người dân có tâm lý không muốn phải thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai hoặc không có nhu cầu để thực hiện các quyền về đất đai hoặc không có hiểu biết nhiều về việc đăng ký biến động đất đai khi chưa có nhu cầu chia di sản thừa kế hoặc không có sự tranh chấp của những người đồng thừa kế, họ thống nhất giao do một người quản lý di sản thừa kế. Việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế sẽ không phát sinh khi chưa thực hiện các thủ tục phân chia di sản thừa kế, dẫn đến việc có thể gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, thông tin về hiện trạng sử dụng đất chưa được quản lý thống nhất thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để có thể truy xuất, sử dụng vào mục đích quản lý chung của các cơ quan nhà nước có liên quan, vấn đề ở đây có thể nói là cơ quan quản lý nhà nước chưa thể kiểm soát và cập nhật thông tin biến động của người sử dụng đất khi người sử dụng đất chết có phát sinh việc thừa kế quyền sử dụng đất, khi đó Nhà

[56] Khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015.

nước có thể cập nhật đúng hiện trạng sử dụng đất, kiểm soát tốt việc đăng ký biến động đất đai, đồng thời quản lý việc thu thuế.

Như vậy, việc chưa thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất từ người chết sang người còn sống thì vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bất động sản, không làm ảnh hưởng và hạn chế quyền khai thác, sử dụng bất động sản là đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu cá nhân không có nhu cầu đăng ký biến động đất đai để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới đối với đất đai, nhà cửa được thừa kế thì Nhà nước cũng không có chế tài thật sự nghiêm khắc. Thực tế cho thấy, đa phần tâm lý của người dân không muốn thực hiện thủ tục phức tạp, tâm lý chủ quan khi vẫn khai thác được bất động sản của người chết để lại. Ta có thể thấy được, việc thu thuế sẽ không phát sinh nếu chưa thực hiện thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế là bất động sản, gây thất thoát nguồn thu của ngân sách nhà nước.

Hai là, về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài.

Theo Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 quy định: *"Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:*

1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức);

2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);

3. Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ;

4. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo;

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ;

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư."

Theo quy định này, người nước ngoài không thuộc đối tượng được quyền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013 về người nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế, gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế quyền sử dụng đất; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.

Theo khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai năm 2013 quy định về người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam theo quy định thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế, cụ thể:

(i) Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

(ii) Trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là đối tượng được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho;

(iii) Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính.

Có thể thấy, người nước ngoài không được xem là người sử dụng đất, không thuộc đối tượng nhận quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế. Trường hợp người nước ngoài nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được hưởng giá trị của quyền sử dụng đất thông qua việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế cho người khác. Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính. Nếu không

thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế thì người nước ngoài hoặc người đại diện theo ủy quyền của người nước ngoài phải đóng thuế thu nhập cá nhân để cơ quan đăng ký đất đai cập nhật thông tin của người nước ngoài vào Sổ địa chính. Và khi người nước ngoài chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tùy từng trường hợp đóng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, còn đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng nếu không thuộc trường hợp được miễn thuế.

Theo Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: "*Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài:*

1. Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);

c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ."

Theo quy định này thì người nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua nhận thừa kế nhưng chỉ đối với nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014. Như vậy, người nước ngoài khi đủ điều kiện được mua nhà ở tại Việt Nam, được phép nhập cảnh vào Việt Nam và được nhận thừa kế là nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì được sở hữu nhà ở đó tại Việt Nam.

Từ các quy định trên cho thấy, người thừa kế là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có những hạn chế khi nhận thừa kế là bất động sản, đối với sở hữu nhà ở thì quyền của người nước ngoài rộng hơn so với quyền sử dụng đất, người nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở khi nhận thừa kế

trong những trường hợp đặc thù nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong mọi trường hợp. Khi người nước ngoài thừa kế bất động sản là quyền sử dụng đất tại Việt Nam, do họ không được công nhận quyền sử dụng đất nên họ không được nhận thừa kế quyền sử dụng đất, khi đó, bắt buộc họ phải thông qua việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho người khác để có thể được hưởng phần giá trị tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất. Trường hợp không có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng với người để lại di sản thừa kế thì người nước ngoài nhận thừa kế giá trị quyền sử dụng đất phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế đối với phần giá trị này để được cập nhật thông tin vào Sổ địa chính và chỉ được hưởng giá trị của quyền sử dụng đất thông qua việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho người khác. Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hưởng phần giá trị, người nước ngoài phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Như vậy, nếu không thuộc các trường hợp được miễn thuế, người thừa kế phải chịu cả thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì mới có thể hưởng được phần giá trị của bất động sản.

2.2.3.3 Đối với thu nhập chịu thuế là chứng khoán, phần vốn góp

Công ty phát hành cổ phiếu để xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông sở hữu cổ phần sau khi chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông trở thành cổ đông của công ty. Khi cá nhân nhận di sản thừa kế là cổ phiếu, để trở thành cổ đông thì họ phải thực hiện các thủ tục thừa kế cổ phiếu, thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm chuyển tên của người sở hữu cổ phiếu đó từ người để lại di sản sang cho người nhận di sản thừa kế, sau đó mới trở thành cổ đông công ty. Khi đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán sẽ xác định chủ sở hữu của chứng khoán đó là ai, nếu tên trên đăng ký, lưu ký chứng khoán được chuyển thì mới xác định được thời điểm nộp thuế. Người thừa kế trở thành cổ đông của công ty sau khi hoàn tất các thủ tục khai nhận di sản thừa kế và nộp thuế cho Nhà nước.

Với các nhà đầu tư chứng khoán có thể nhận lợi nhuận từ việc sở hữu chứng khoán, xuất phát từ đặc thù của chứng khoán có tính sinh lợi, và lợi nhuận này được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau khi người sở hữu chứng khoán có ý định giữ chứng khoán trong thời gian dài thì mức lợi nhuận được hưởng sẽ là lãi suất hoặc cổ tức do tổ chức phát hành chi trả. Theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu là một trong các loại thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế thu nhập cá nhân[57]. Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu[58]. Như vậy, trường hợp cổ đông nhận cổ tức là cổ phiếu, thông tin

[57] Điểm g khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
[58] Điểm d khoản 3 Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

người sở hữu cổ phiếu được chuyển tên cho cổ đông nhưng chưa phải nộp thuế mà Nhà nước chỉ thu thuế khi cá nhân sở hữu chuyển nhượng số cổ phiếu là cổ tức đó. Nhưng đối với trường hợp người nhận di sản thừa kế là cổ phiếu, phải thực hiện việc nộp thuế thì mới được chuyển thông tin sở hữu cổ phiếu. Như vậy, có khả năng người nhận di sản thừa kế phải tự bỏ tiền ra đóng thuế thu nhập cá nhân hoặc nếu không có đủ tiền nộp thuế thì phải vay tài sản và sau đó phải chuyển nhượng một phần di sản thừa kế đó để trả nợ thì mới có thể nhận được phần di sản thừa kế là cổ phiếu. Giả sử người chết là cổ đông sở hữu số cổ phần lớn thì việc chuyển nhượng cổ phần như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người để lại di sản và người thừa kế di sản.

Hoặc đối với trường hợp nhận cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu của công ty dùng để thưởng thay vì tiền mặt cho cổ đông hoặc người lao động của công ty vào dịp cuối năm. Cá nhân nhận cổ phiếu thưởng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm nhận, khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu thưởng thì mới kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân.

Cùng một đối tượng chịu thuế nhưng với nguồn gốc của sự thụ hưởng tài sản thì thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân có sự quy định khác nhau. Việc quy định thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm chuyển tên của người sở hữu là để ràng buộc cá nhân khi hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế, công ty thực hiện việc ghi nhận thông tin vào sổ đăng ký cổ đông thì khi đó, quyền sở hữu cổ phần mới được xác lập. Trên cơ sở này, người thừa kế mới thực hiện được các quyền của mình đối với số cổ phần thừa kế. Như vậy, cá nhân thừa kế tài sản thuộc đối tượng chịu thuế đòi hỏi phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đúng và đủ vào thời điểm làm thủ tục chuyển tên, nên chăng xem xét việc quy định thêm trường hợp tạo điều kiện cho người thừa kế cam kết nộp thuế sau thời điểm chuyển tên sở hữu cổ phần để người thừa kế có thể thực hiện được các quyền của mình đối với cổ phần, sau đó, tiến hành việc nộp thuế.

2.2.3.4 Đối với thu nhập chịu thuế là tài sản khác có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao. Tuy nhiên, việc quy định đối tượng nộp thuế nêu trên đã thể hiện một số điểm chưa hợp lý như sau:

Một là, đối với ô tô, xe gắn máy.

Hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe) theo quy định khi được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô; xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, các loại xe tương tự ô tô sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP

ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tuy nhiên, việc xác minh để phát hiện hành vi vi phạm quy định chỉ được thực hiện thông qua hai trường hợp: công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông và công tác đăng ký xe[59]; ngoài hai trường hợp này, người thừa kế sử dụng ô tô, xe máy mà không làm thủ tục sang tên vẫn không bị phát hiện và bị chế tài; ngoài ra, mức phạt tiền đối với hành vi này của người thừa kế so với giá trị của ô tô, xe gắn máy còn thấp, chưa đủ sức răn đe đối với hành vi. Trên thực tế, người dân không muốn thực hiện nhiều thủ tục phức tạp, tâm lý chủ quan khi vẫn khai thác, sử dụng được ô tô, xe gắn máy của người chết để lại hoặc sự thiếu hiểu biết, nghĩ việc thừa kế mặc nhiên xảy ra, đương nhiên được sử dụng mà không cần thực hiện các thủ tục gì khác. Ta có thể thấy được, Nhà nước chưa kiểm soát tối đa trong trường hợp này và việc thu thuế thu nhập cá nhân sẽ không phát sinh nếu chưa thực hiện thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế và thủ tục đăng ký sang tên đối với ô tô, xe gắn máy, dẫn đến gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế. Còn theo quy định của Bộ luật Dân sự, kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại; khi bắt đầu thời điểm mở thừa kế đã xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế không phân biệt có làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hay chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, mà tài sản đã thuộc về người thừa kế. Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ luật Dân sự, tài sản thừa kế giao cho người quản lý di sản, di sản vẫn thuộc về người thừa kế nhưng thời gian quản lý di sản thực hiện theo di chúc hoặc thỏa thuận của các bên nhận thừa kế. Có thể thấy, trong trường hợp này chưa phân chia xong di sản thừa kế, người quản lý di sản sử dụng và khai thác tài sản thừa kế mà không cần thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với di sản thừa kế thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế. Ví dụ, di sản thừa kế là ô tô được người quản lý di sản giữ, không thực hiện thủ tục chuyển tên thì không phải đóng thuế, trong thời gian quản lý di sản có thể phát sinh thu nhập từ việc cho thuê ô tô. Do không làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì Nhà nước không quản lý được di sản đó để đánh thuế đối với người thừa kế.

Như vậy, giống như đối với bất động sản, ô tô, xe gắn máy chưa làm thủ tục sang tên vẫn khai thác được và Nhà nước chưa thể thu thuế trong trường hợp này. Chỉ có thu nhập từ phần vốn góp và cổ phiếu thì bắt buộc phải làm thủ tục sang tên vì trong quản trị doanh nghiệp bắt buộc yêu cầu phải thực hiện, số cổ phiếu là di sản thừa kế của thành viên góp vốn theo quy định phải chuyển sang thông tin của người thừa kế, nếu người thừa kế không thực hiện thì không có quyền đối với tài sản để thực hiện được những vấn đề khác. Còn đối với ô tô, xe máy, nếu người nhận thừa kế chỉ có mục

[59] Xem khoản 10 Điều 80 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ.

đích sử dụng, không có mục đích chuyển nhượng cho người khác thì hầu như sẽ không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên để chuyển quyền sở hữu tài sản và Nhà nước chưa có biện pháp để quản lý chặt chẽ, trong đó có thực hiện việc kê khai thuế cũng như có chế tài trong trường hợp này. Từ đó, dẫn đến việc quản lý thuế gặp khó khăn và về mặt quyền lợi của người nhận thừa kế cũng sẽ không bị ảnh hưởng như nếu không khai nhận di sản và thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế.

Hai là, đối với súng săn, súng thể thao.

Trường hợp thừa kế đối với súng săn, súng thể thao rất hiếm, với giá trị vượt trên 10 triệu đồng với loại tài sản thừa kế này hầu như sẽ không có trường hợp nào xảy ra trên thực tế khi đây là loại vũ khí, công cụ giới hạn đối tượng sử dụng và không được sử dụng rộng rãi. Nếu muốn trang bị, sử dụng các loại súng này, chỉ có những đối tượng được quy định tại Điều 18, Điều 24, Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017. Có thể thấy, những đối tượng được pháp luật cho phép trang bị súng theo các quy định nêu trên đều có những đặc trưng đó là phục vụ cho lực lượng quân đội, công an sẵn sàng chiến đấu với các tội phạm, bảo vệ trật tự an ninh xã hội hay hoạt động trong đơn vị mang tính chất đặc thù cần sử dụng súng.

Ở một số quốc gia có quy định cho phép người dân sở hữu và sử dụng súng nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 thì nghiêm cấm việc cá nhân sở hữu vũ khí và công cụ hỗ trợ. Theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, súng săn, vũ khí thể thao là một loại vũ khí. Bên cạnh việc đáp ứng điều kiện về đối tượng, người được trang bị, sử dụng súng phải đáp ứng thêm các điều kiện tại khoản 1 Điều 7 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 mới được trang bị, sử dụng súng là vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 306 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019 có quy định về "Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự".

Mặc dù, việc thu thuế không làm hợp thức hóa sự sở hữu súng của cá nhân nhận thừa kế, kể cả trong trường hợp đối tượng nhận thừa kế là các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nêu tại Điều 18, 24, 55 và khoản 1 Điều 7 nêu trên, thì việc thu thuế vẫn tỏ ra không hợp lý khi thực hiện việc thu thuế đối với tài sản cấm sở hữu hoặc thu đối với vũ khí mà Nhà nước vận động giao nộp.

Như vậy, việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế là súng săn, súng thể thao là một sự không hợp lý khi mà Nhà nước không cho phép sử dụng súng (súng săn, súng thể thao) như một sự sở hữu tài sản trong xã hội. Quy định thu thuế đối với tài sản này không cần thiết bởi lẻ rất hiếm sự thừa kế trong trường hợp

này. Việc thu thuế trên toàn bộ thu nhập của cá nhân từ thừa kế khi xác định được thông qua thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người thừa kế với cơ quan quản lý Nhà nước; quy định này mở rộng các khoản thu nhập chịu thuế đối với các di sản thừa kế phải chuyển giao thông tin về người sở hữu tài sản để xác định là chủ sở hữu hợp pháp của các loại tài sản đó. Tuy nhiên, không nhất thiết giữ nguyên quy định của Nhà nước đối với tất cả các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng sang quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp thừa kế mà cần xem xét, đánh giá những loại tài sản nào có thể phát sinh việc thừa kế tài sản có giá trị lớn và Nhà nước có thể kiểm soát để có những quy định phù hợp, đem về nguồn thu cho ngân sách nhà nước một cách hiệu quả, tránh trường hợp có quy định nhưng lại không có phát sinh việc thu thuế.

2.3 Kinh nghiệm quốc tế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế

2.3.1 Kinh nghiệm của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Phần lớn các quốc gia là thành viên OECD quy định và gọi tên là thuế thừa kế, đánh thuế thừa kế với đối tượng là người nhận di sản thừa kế. Hầu hết các quốc gia đều quy định thừa kế trong mối quan hệ vợ chồng, con cháu trực hệ chịu thuế suất thấp hơn và có ngưỡng miễn thuế cao hơn các đối tượng khác. Các quốc gia cũng thường miễn trừ việc đóng góp từ thiện và áp dụng ưu đãi thuế đối với một số tài sản làm thu hẹp cơ sở tính thuế. Các tài sản được ưu đãi thuế phổ biến nhất bao gồm nhà ở chính, tài sản kinh doanh, tài sản hưu trí và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Hầu hết các quốc gia OECD đánh thuế đối với người nhận di sản thừa kế, chỉ có 03 quốc gia (Đan Mạch, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ) đánh thuế đối với người để lại di sản. Doanh thu từ thuế thừa kế chiếm một phần rất nhỏ trong tổng doanh thu thuế ở các nước OECD, tỷ trọng doanh thu thuế thừa kế cao vượt qua 1% tổng thu thuế chỉ ở 04 quốc gia OECD (Bỉ, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc), phần lớn là do cơ sở tính thuế rộng hơn và thuế suất cao hơn, đặc biệt là đối với những người thừa kế không phải là người thân trong gia đình.

Đối tượng nộp thuế mà phần lớn các quốc gia OECD tiếp cận là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, với tổng tài sản trên toàn thế giới của cá nhân cư trú chịu thuế, còn đối với cá nhân không cư trú thì thu nhập chịu thuế là tổng tài sản nằm trong phạm vi quyền hạn của cá nhân đó trên lãnh thổ quốc gia.

Về tài sản chịu thuế, các tài sản tài chính phải chịu thuế như tiền gửi ngân hàng, chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu,…), các loại xe, đồ trang sức, bất động sản,… Một số tài sản thuộc diện ưu đãi bao gồm nhà ở chính và tài sản kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình. Tài sản hưu trí và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể được miễn trừ hoàn toàn ở một số quốc gia. Đất đai hoặc bất động sản được sử dụng cho nông nghiệp hoặc lâm nghiệp được miễn thuế hoặc chịu mức thuế thấp khi nhận

thừa kế. Ngoài ra, tài sản thừa kế cho các tổ chức hoạt động vì lợi ích công cộng thường được miễn thuế. Trong số các quốc gia OECD, Litva có 13 loại tài sản bị đánh thuế và ở Bỉ, Chile, Đan Mạch, Hy Lạp, Lúc-xăm-bua, Hà Lan và Hoa Kỳ có 12 loại tài sản bị đánh thuế.

Về thuế suất, thuế suất thừa kế khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, cũng như dựa trên mức độ giàu có mà họ áp dụng việc đánh thuế thừa kế. Có khoảng 15 quốc gia OECD áp dụng thuế suất lũy tiến, biểu thuế thiết kế tăng tỷ lệ lũy tiến theo giá trị của tài sản thừa kế, thuế suất riêng biệt cho từng nhóm đối tượng và thường cao hơn đối với nhóm đối tượng có mối quan hệ ít gần gũi, thân thiết và không phải là họ hàng (Bỉ, Chile, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Nhật Bản, Litva, Lúc-xăm-bua, Hà Lan, Ba Lan, Slovenia, Tây Ban Nha và Thuỵ Sĩ), Hàn Quốc áp dụng một biểu tỷ lệ lũy tiến cho tất cả những người thừa kế. Tỷ lệ lũy tiến dao động từ 1% (Chile) đến 80% (Bỉ). Gần như tất cả các quốc gia có thuế suất lũy tiến đều áp dụng biểu thuế với tỷ lệ tùy thuộc vào mức độ gần gũi giữa người để lại di sản và người thừa kế. Tỷ lệ lũy tiến đối với vợ, chồng, con cái thường thấp hơn và ít thay đổi hơn giữa các quốc gia so với tỷ lệ áp dụng cho những người trong gia đình và những người không có quan hệ họ hàng với nhau. Các nước còn lại áp dụng thuế suất cố định nằm trong khoảng từ 4% đến 40%. So sánh giữa các quốc gia cho thấy với thuế suất lũy tiến có xu hướng dẫn đến doanh thu thuế cao hơn theo thời gian[60].

Đối với việc miễn trừ thuế, các nước OECD quy định ngưỡng miễn trừ thuế cao hoặc thấp phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người chết và người thừa kế, nếu người thừa kế là các thành viên thân thiết, gần gũi trong gia đình sẽ được áp dụng ngưỡng miễn trừ cao hơn các đối tượng khác, ngưỡng miễn trừ giảm dần tương ứng với mối quan hệ thân thiết, gần gũi. Ở khắp các quốc gia, vợ, chồng và con cái của người chết đều được miễn thuế hoặc được áp dụng ngưỡng miễn trừ cao nhất; tiếp theo là ông, bà, cha, mẹ, cháu của người chết; tiếp đến là anh, chị, em, cô, dì, chú, bác,… Trường hợp những người có họ hàng xa hơn được đối xử như nhau, họ hàng không gần gũi sẽ chịu thuế giống nhau.

Thủ tục kê khai, nộp thuế ở các quốc gia OECD chủ yếu giao cho người nộp thuế tự kê khai tài sản thừa kế với cơ quan thuế, một số quốc gia có thể yêu cầu kiểm kê tài sản thừa kế và nộp thuế trước khi nhận tài sản. Người thừa kế phải trả khoản thuế cần thiết trong một thời hạn nhất định sau khi người để lại tài sản chết, nếu không sẽ không cho phép người thừa kế nhận quyền sở hữu di sản cho đến khi nộp xong thuế thừa kế. Trong trường hợp không thanh toán thuế đúng hạn, hầu hết các quốc gia đều áp dụng hình phạt. Các quốc gia OECD yêu cầu thuế thừa kế được thanh toán một lần hoặc cho phép người nộp thuế được thanh toán theo đợt. Việc cho phép thanh toán thuế theo đợt phải kèm theo điều kiện khác như là họ phải trải qua việc đánh giá thu nhập và chi tiêu

[60] Stefan Jestl. (2021). *Inheritance tax regimes: a comparison* (p.377), Austria: The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), DOI: 10.3326/pse.45.3.3.

hoặc đồng ý với một kế hoạch trả nợ thuế mà cơ quan thuế đặt ra, ngoài ra, không có các nghĩa vụ thuế khác hoặc nợ khác; hoặc trong trường hợp người nộp thuế có người bảo lãnh. Việc thanh toán thuế trễ hạn hoặc thanh toán theo đợt cũng có thể phải chịu lãi suất. Ngoài ra, các quốc gia có thể cho phép người nộp thuế nộp đơn xin hoãn hoặc chậm nộp thuế với một số lý do nhất định khi họ chứng minh được việc nộp thuế sẽ gây khó khăn về tài chính hoặc họ không thể đóng thuế một lần[61].

2.3.2 Kinh nghiệm của Nhật Bản

Nhật Bản đã sử dụng hệ thống thuế thu nhập và thuế tài sản hợp lý, hệ thống thanh toán chuyển giao hiệu quả, cùng hệ thống bảo hiểm y tế và hưu trí toàn dân để đạt được sự thịnh vượng chung cho toàn xã hội, hạn chế khoảng cách giàu nghèo quá lớn trong quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Kinh nghiệm của Nhật Bản rất đáng để nhiều nước tham khảo. Thuế thừa kế là vũ khí để Nhật Bản loại bỏ những người siêu giàu, thuế suất cao nhất tới 55%. Việc thu thuế thừa kế là làm những gia đình giàu có tại Nhật Bản thành những gia đình bình thường sau ba thế hệ[62].

Nhật Bản quy định 04 nhóm đối tượng nộp thuế, đó là: (1) cá nhân cư trú nhận thừa kế trong và ngoài nước; (2) cá nhân không cư trú nhận thừa kế bất kỳ tài sản nào trên lãnh thổ Nhật Bản; (3) cá nhân nhận thừa kế có nơi cư trú ngoài nước nhưng có quốc tịch Nhật Bản và người để lại di sản thừa kế là cá nhân cư trú ở Nhật Bản trong vòng 05 năm trước thời điểm thừa kế; (4) cá nhân nhận được tài sản từ quà tặng mà trên hệ thống thuế thanh toán vào thời điểm thừa kế. So với quy định của Việt Nam, Nhật Bản quy định nhiều hơn 02 nhóm đối tượng (3) và (4), còn nhóm đối tượng (1) và (2), Việt Nam và Nhật Bản quy định giống nhau.

Thuế thừa kế áp dụng trên tổng giá trị của tất cả tài sản được thừa kế, trừ đi các khoản nợ và chi phí tang lễ. Tài sản được thẩm định giá dựa trên giá thành hiện tại hoặc giá trị tại thời điểm mua lại. Các tài sản không nằm trong căn cứ tính thuế, đó là: tài sản sử dụng cho mục đích công cộng; quyền được nhận các khoản thanh toán từ các hệ thống hỗ trợ dành cho người khuyết tật; số tiền bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn, trợ cấp hưu trí và các khoản trợ cấp tương tự mà những người thừa kế nhận được do người quá cố qua đời. Người thừa kế là vợ, chồng, con, cha, mẹ, trẻ vị thành niên, người khuyết tật,… được hưởng ưu đãi về chính sách thuế. Quy định này khác xa so với quy định của pháp luật Việt Nam, Nhật Bản thu thuế đối với tất cả tài sản thừa kế còn Việt Nam chỉ quy định 04 loại tài sản là thu nhập chịu thuế được trình bày và phân tích cụ thể tại Chương 1.

Nhật Bản có quy định khoảng miễn trừ cơ bản áp dụng chung theo công thức sau: 50 triệu yên + (10 triệu yên x số người thừa kế). Khoảng miễn trừ này sẽ được trừ vào

---

[61] Xem thêm: OECD. (2021). *Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies*. Paris: OECD Publishing, DOI: 10.1787/e2879a7d-en.

[62] Thanh Hà. (2021). *Bí mật "thịnh vượng chung" của cường quốc kinh tế Nhật Bản*. Truy cập ngày 23/5/2023 từ https://viettimes.vn/bi-mat-thinh-vuong-chung-cua-cuong-quoc-kinh-te-nhat-ban-post150727.html

giá trị của tổng số tài sản được thừa kế. Số lượng tài sản chịu thuế được chia theo tỷ lệ phần trăm cho mỗi người thừa kế tương ứng với số lượng người thừa kế. Cần lưu ý việc người chết có nhiều con nuôi theo luật định, số lượng con nuôi được tính vào tổng số người thừa kế bị giới hạn, trường hợp người chết có con đẻ thì số lượng con nuôi chỉ được tính một người, nếu không có con đẻ thì số lượng con nuôi được tính chỉ hai người. Số thuế phải nộp là tổng giá trị tài sản được chia cho từng người thừa kế tương ứng với số lượng người thừa kế nhân với thuế suất tương ứng.

Bảng thuế suất thừa kế (đơn vị yên: ¥)

Giá trị tài sản thừa kế	**Thuế suất**
Đến 10.000.000 ¥	10% giá trị tài sản thừa kế
Trên 10.000.000 ¥ đến dưới 30.000.000 ¥	15% giá trị tài sản thừa kế - 500.000 ¥
Trên 30.000.000 ¥ đến dưới 50.000.000 ¥	20% giá trị tài sản thừa kế - 2.000.000 ¥
Trên 50.000.000 ¥ đến dưới 100.000.000 ¥	30% giá trị tài sản thừa kế - 7.000.000 ¥
Trên 100.000.000 ¥ đến dưới 300.000.000 ¥	40% giá trị tài sản thừa kế - 17.000.000 ¥
Trên 300.000.000 ¥	50% giá trị tài sản thừa kế - 47.000.000 ¥

Nhật Bản còn có quy định về trường hợp người thừa kế được tặng cho tài sản trước khi người để lại tài sản chết trong vòng 03 năm thì giá trị tài sản được tặng cho sẽ được tính chung vào tổng giá trị tài sản được thừa kế, việc quy định này hạn chế việc phân chia tài sản cho người thừa kế trước khi chết để né tránh thuế thừa kế.

Thời gian nộp thuế được quy định đối với từng loại tài sản là khác nhau, việc hoãn thời gian nộp thuế phải có lý do và phải đóng lãi suất theo tỷ lệ tùy từng trường hợp. Ngoài ra, có thể nộp thuế bằng hiện vật khi người thừa kế không đủ tiền nộp thuế, và trong trường hợp này có thể dùng tài sản thừa kế để nộp thuế[63].

2.3.3 Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Thuế thừa kế của Hàn Quốc được ban hành từ năm 1950, cũng giống như hầu hết thuế thừa kế ở các quốc gia thành viên OECD khác, đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú được nhận di sản thừa kế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc và cá nhân

[63] Xem thêm: Tax Bureau, Ministry of Finance. (2006). Chapter IV. Inheritance tax and Gift tax. *Comprehensive Handbook of Japanese Taxes 2006*. Japan.

không cư trú nhận di sản phát sinh trên lãnh thổ Hàn Quốc. Tài sản thừa kế được đánh thuế theo thuế suất lũy tiến áp dụng cho tất cả những người thừa kế. Thừa kế trong mối quan hệ vợ chồng được hưởng ưu đãi từ chính sách thuế.

Thuế thừa kế ở Hàn Quốc đã nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt là khi quyền sở hữu của một số tập đoàn công nghiệp lớn do những người sáng lập và gia đình họ điều hành sẽ chuyển sang thế hệ tiếp theo kế nhiệm khi họ qua đời. Mức thuế thừa kế tại Hàn Quốc nhiều nhất là 50%, cao thứ hai trong số các nước thành viên OECD, chỉ sau Nhật Bản. Đôi khi, con số này có thể lên tới 65% với những trường hợp là cổ đông lớn nhất. Điều đó có nghĩa là kế hoạch chuyển giao tiền và quyền cho thế hệ tiếp theo sẽ đi kèm với rủi ro mất một lượng lớn tài sản và quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của gia đình mà các thế hệ trước đã tạo ra[64].

Thuế thừa kế của Hàn Quốc chủ yếu đánh vào những người nộp thuế giàu có. Trong khi chỉ có 2,2% trường hợp thừa kế làm phát sinh thuế thừa kế, tài sản thừa kế chịu thuế chiếm tới 39,3% tổng tài sản được thừa kế. Những người chết có để lại tài sản cho người thừa kế chịu thuế 18.278 tỷ KRW (15,5 tỷ USD) vào năm 2018, so với 28.344 tỷ KRW (24 tỷ USD) của 97,8% trường hợp thừa kế còn lại không phải đóng thuế thừa kế. Điều này một phần là do khoản khấu trừ tiêu chuẩn 500 triệu KRW (khoản 420 nghìn USD) và khoản khấu trừ cho vợ, chồng của người để lại di sản là 3 tỷ KRW (2,5 triệu USD)[65].

Phần thừa kế chịu thuế thừa kế ở Hàn Quốc nhiều nhất là bất động sản và chứng khoán, bất động sản được thừa kế chịu thuế chủ yếu là các tòa nhà và đất đai. Việc thu thuế thừa kế của Hàn Quốc tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, đặc biệt là thủ đô Seoul, Itaewon và Hannam.

Ví dụ điển hình với mức chịu thuế thừa kế lớn nhất lịch sử Hàn Quốc và thế giới gần nhất là gia tộc Samsung, trị giá hơn một nửa số tài sản được nhận. Không thể trả hết một lần với số tiền thuế không lồ nên họ đã một phần và xin trả góp phần thuế còn lại trong vòng 05 năm với lãi suất 1,2%/năm.

Cựu chủ tịch Lee Kun-hee qua đời vào tháng 10/2020 và để lại 26 nghìn tỷ won. Trong đó, có một lượng lớn cổ phần tại 04 chi nhánh của Samsung gồm cả 4,2% cổ phần ở chi nhánh Samsung Electronics, 01 bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 03 nghìn tỷ won và nhiều bất động sản. Và các thành viên trong gia đình sẽ phải trả hóa đơn thuế tới 12 nghìn tỷ won với số tài sản được thừa kế.

Các con của ông, bao gồm: bà Lee Boo-jin (CEO Hotel Shilla) phải trả 2,6 nghìn tỷ won thuế thừa kế; ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics phải trả 2,9

---

[64] Vân Đàm. (2018). *Nỗi khổ của nhà giàu Hàn Quốc: Sắp gần đất xa trời muốn để lại tiền, quyền cho con nhưng thuế thừa kế tới... 65%!*. Truy cập ngày 22/5/2023 từ https://cafebiz.vn/noi-kho-cua-nha-giau-han-quoc-sap-gan-dat-xa-troi-muon-de-lai-tien-quyen-cho-con-nhung-thue-thua-ke-toi-65-2018011015411082.chn

[65] OECD. (2021). *Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies* (p.69-70). Paris: OECD Publishing, DOI: 10.1787/e2879a7d-en.

nghìn tỷ won; bà Lee Seo-hyun là Chủ tịch Samsung Welfare Foundation phải trả 2,4 nghìn tỷ won. Còn người vợ, bà Hong Ra-hee sẽ phải trả 3,1 nghìn tỷ won thuế với số tiền bà được thừa kế từ chồng quá cố.

Để trả cho khoản thuế khổng lồ này, gia đình Samsung đã bắt đầu bán bớt cổ phần và vay tài sản từ các ngân hàng và một vài công ty khác dùng cổ phiếu tại Samsung Electronics làm tài sản thế chấp. Riêng ông Lee Jae-yong đã trả khoản thuế thừa kế của mình bằng sử dụng tiền mặt, cổ tức và số tiền thu được từ bán bất động sản. Ông sẽ không bán cổ phần ở các công ty chính. Điều này có nghĩa là thái tử Lee và gia đình ông sẽ vẫn duy trì được quyền kiểm soát của họ tại Samsung[66].

Hàn Quốc là một trong các nước tiên tiến trên thế giới đánh thuế thừa kế cao vào gia tộc giàu có, chủ yếu là hạn chế sự tập trung của cải, tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ và bất bình đẳng giàu nghèo trong xã hội, đồng thời, phân phối lại tài sản và tạo nguồn thu cho ngân sách quốc gia.

2.3.4 Kinh nghiệm của Thụy Điển

Thụy Điển đã có truyền thống lâu đời về đánh thuế thừa kế và di sản. Trước tháng 12 năm 2004, những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc ở Thụy Điển phải chịu thuế theo quy định trong Pháp lệnh Thuế Thừa kế và Quà tặng. Nguyên tắc chính là tài sản thừa kế phải chịu thuế kể từ ngày người có tài sản chết, tuy nhiên các tài sản thừa kế bị đánh thuế khi người thừa kế nhận được di sản. Luật của Thụy Điển xác định người nộp thuế tương ứng với ba hàng thừa kế chịu thuế suất khác nhau, tuỳ thuộc vào mối quan hệ của người thừa kế với người để lại di sản.

Hàng thứ nhất bao gồm con, cháu, vợ, chồng và người sống chung; hàng thứ hai bao gồm những người thừa kế còn lại và tổ chức nhận thừa kế; hàng thứ ba bao gồm tổ chức công cộng, tổ chức từ thiện và quỹ hỗ trợ. Mỗi hàng thừa kế sẽ có mức miễn khấu trừ thuế khác nhau, và vượt qua mức đó sẽ chịu thuế suất lũy tiến 10%, 20% và 30%. Các tổ chức từ thiện, quỹ hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục nhận thừa kế thì mới được miễn thuế.

Thuế thừa kế đi kèm với thuế quà tặng, với mục đích là hạn chế việc những người sắp chết thực hiện việc chuyển giao tài sản cho những người còn sống trước khi chết, đặc biệt là những người giàu có chuyển giao tài sản của họ trước khi chết để giảm thiểu hay trốn thuế thừa kế. Tất cả các loại quà tặng, không chỉ những việc tặng cho tài sản giữa các thế hệ đều phải phải chịu thuế quà tặng. Thuế suất quà tặng giống như thuế suất thừa kế, nhưng khoản miễn trừ được khấu trừ cơ bản cao hơn so với thuế thừa kế.

---

[66] Phương Linh. (2021). *Gia tộc Samsung tổng lực trả thuế thừa kế: Mẹ và hai em gái bán cổ phần, riêng "thái tử" Lee Jae-yong trả bằng tiền mặt và bán nhà*. Truy cập ngày 23/5/2023 từ https://kenh14.vn/gia-toc-samsung-tong-luc-tra-thue-thua-ke-me-va-hai-em-gai-ban-co-phan-rieng-thai-tu-lee-jae-yong-tra-bang-tien-mat-va-ban-nha-20211027010924573.chn

Thuế thừa kế ở Thụy Điển đánh lên tất cả các tài sản được thừa kế, tuy nhiên có trừ các khoản nợ mà người chết chưa thanh toán. Nếu người chết có vợ hoặc chồng còn sống thì phần di sản thường là một nửa tài sản của vợ, chồng. Cũng giống như các nước trên thế giới, thừa kế theo di chúc ở Thụy Điển được ưu tiên chia trước, phần còn lại di sản (nếu có) sẽ chia đều cho những người thừa kế theo pháp luật[67].

2.3.5 Kinh nghiệm của Đức

Ở Đức, thuế thừa kế đánh vào phần di sản mà từng người thừa kế nhận được. Đức áp dụng thuế suất lũy tiến tùy thuộc vào giá trị tài sản thừa kế và mức độ quan hệ đối với người để lại di sản thừa kế. Thuế suất tối thiểu là 7 % và tối đa là 50 %. Việc đóng thuế thừa kế được tính theo từng lần phát sinh việc nhận di sản thừa kế.

Bảng thuế suất thừa kế:

Giá trị chịu thuế (đơn vị nghìn Euro)	**Nhóm I**	**Nhóm II**	**Nhóm III**
75	7 %	15 %	30 %
300	11 %	20 %	30 %
600	15 %	25 %	30 %
6.000	19 %	30 %	30 %
13.000	23 %	35 %	50 %
26.000	27 %	40 %	50 %
Trên 26.000	30 %	43 %	50 %

Bảng nhóm thuế và ngưỡng miễn trừ (đơn vị nghìn Euro):

Đối tượng	**Ngưỡng miễn trừ**	**Nhóm**
Vợ, chồng, người phối ngẫu	500	I
Con, con nuôi, con riêng	400	I
Cháu nội, ngoại	200	I
Chắt, cha, mẹ, ông, bà	100	I
Anh, chị, em ruột; con của anh, chị, em ruột; cha, mẹ kế; con rể, con dâu; cha, mẹ vợ/chồng; vợ, chồng đã ly hôn, người phối ngẫu đã hủy bỏ mối quan hệ dân sự	20	II
Những đối tượng còn lại	20	III

[67] Mikael Elinder, Oscar Erixson, Sebastian Escobar and Henry Ohlsson. (2014). *Estates, bequests, and inheritances in Sweden - A look into the Belinda databases* (p.7-8). Sweden: Uppsala Center for Fiscal Studies.

Với biểu thuế suất lũy tiến, tài sản bị đánh thuế góp phần lấy của người giàu chia cho người nghèo. Ngoài ra, còn có danh mục áp dụng cho những người đang ở Đức, đó là thuế thu nhập cá nhân phải chịu trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản được thừa kế. Theo quy định của Luật Đức, thu nhập từ nhận thừa kế bất động sản giữa cha, mẹ đẻ với con đẻ thì không phải chịu thuế, tuy nhiên, thu nhập có được do chuyển nhượng tài sản thừa kế bất động sản thì phải chịu thuế. Ngoài ra, còn có quy định cho tặng tài sản trị giá đến 12.000 Euro hoặc những vật dụng sinh hoạt trong nhà trị giá lên đến 42.000 không phải đóng thuế; ngoại trừ đồ trang sức.

Về bất động sản thừa kế ở Đức là nhà ở, căn hộ sử dụng ở Đức có thể tặng hoặc thừa kế được miễn thuế giữa vợ, chồng, người phối ngẫu. Điều kiện miễn thuế là người nhận thừa kế phải tiếp tục sử dụng ít nhất 10 năm tiếp theo tính từ ngày nhận tài sản thừa kế. Nếu chuyển nhượng bất động sản trong vòng 10 năm thì sẽ phải chịu thuế. Đối với con cái nhận thừa kế, quy định diện tích miễn thuế tối đa 200m^2, kèm theo điều kiện sử dụng trong 10 năm[68].

Từ kinh nghiệm áp dụng thuế thừa kế của một số quốc gia cho thấy việc đánh thuế thừa kế được áp dụng phổ biến hầu hết trên khắp các quốc gia, một số quốc gia áp dụng thuế suất lũy tiến tăng dần theo giá trị tài sản, các tài sản chịu thuế có thể là tiền, hiện vật. Việc thiết kế thuế suất quy định ngưỡng miễn trừ thuế chứ không hoàn toàn miễn thuế, tùy thuộc vào mối quan hệ gần gũi, mật thiết với người chết để được hưởng những ưu đãi từ chính sách thuế và quy định thuế suất giữa các đối tượng thừa kế này cũng khác nhau. Thuế thừa kế chủ yếu đánh vào các gia đình giàu có hơn nhằm làm giảm sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội, hạn chế sự tập trung và tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ, phù hợp với nguyên tắc công bằng trong xã hội. Mặc dù doanh thu từ thuế thừa kế so với tổng doanh thu thuế của quốc gia là không nhiều, nhưng sự đóng góp của thuế thừa kế mang lại vẫn có một ý nghĩa nhất định.

Nếu như ở các quốc gia, thuế thừa kế là một sắc thuế riêng đánh vào các tài sản thừa kế thì ở Việt Nam, thuế thừa kế tồn tại dưới một hình thái chung kết hợp với thuế thu nhập cá nhân. Trong thời gian tới, định hướng sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở tìm hiểu và học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, xem xét điều kiện cụ thể tại Việt Nam để xây dựng các quy định phù hợp với thông lệ quốc tế và thời điểm hiện tại.

2.4 Một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế ở Việt Nam

Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân thường xuyên thay đổi nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế, phạm vi điều chỉnh vẫn chưa bao quát và áp dụng chưa đồng bộ, thống nhất đối với các nguồn thu nhập. Thu nhập của cá nhân

[68] Xem thêm: Martin Beznoska, Tobias Hentze and Maximilian Stockhausen. (2019). *The inheritance and gift tax in Germany: Reform potentials for tax revenue, efficiency and distribution*. Germany: German Economic Institute, DOI: 10.3326/pse.44.3.5.

được hình thành chủ yếu từ lao động, kinh doanh, đầu tư và các loại thu nhập khác, trong đó có thu nhập từ việc nhận thừa kế từ những người có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng, gần gũi. Các khoản thu nhập từ thừa kế của cá nhân là các tài sản như tiền, vàng, kim cương, đá quý,… tạm thời chưa thu thuế, trong khi đó một số trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sau khi nhận thừa kế phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Từ thực tế số thu thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế không nhiều qua các năm, cũng như việc đánh giá quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế cùng với việc trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia, thiết nghĩ việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân nói chung cũng như đối với nhóm thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh so với các nước trong khu vực, các nước có điều kiện tương đồng với nước ta, phù hợp với xu thế cải cách thuế và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ và so sánh với điều kiện hiện nay, một số kiến nghị cụ thể như sau:

Một là, cần điều tiết thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế bằng tiền, hiện vật để đảm bảo bao quát, công bằng. Quy định hiện nay chỉ có bốn nhóm đối tượng thu nhập chịu thuế dẫn đến cơ sở đánh thuế bị thu hẹp, làm giảm tiềm năng doanh thu, hiệu quả và sự công bằng. Khi đánh thuế đối với thu nhập từ thừa kế thì nên mở rộng đối tượng tài sản thừa kế chịu thuế thu nhập cá nhân, nên đánh vào tất cả các tài sản thừa kế, vì suy cho cùng các tài sản mà cá nhân nhận được đều là những thu nhập phát sinh từ việc nhận được di sản thừa kế, khi cá nhân có được tài sản mà trước đó không hề mất một khoản chi phí nào, đặc biệt đối với những khối tài sản thừa kế lớn để góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước cũng như giảm sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cùng một loại thu nhập từ thừa kế, hướng tới phù hợp với thông lệ quốc tế.

Từ phân tích kinh nghiệm quốc tế ở trên, nhiều quốc gia có đánh thuế thừa kế hoặc thuế thu nhập từ thừa kế thì hầu hết các quốc gia này thực hiện việc thu thuế trên giá trị di sản thừa kế mà người thừa kế nhận được, bao gồm tất cả các loại tài sản và tiền mặt. Một ví dụ khác như ở Thái Lan, tài sản chịu thuế thừa kế bao gồm bất động sản, chứng khoán theo quy định của pháp luật, tài khoản tiền gửi ngân hàng hoặc các loại tiền khác có tính chất tương tự, các loại xe đã đăng ký, và tài sản tài chính được quy định trong các sắc lệnh của hoàng gia. Các quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... quy định thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thừa kế bao gồm tất cả tài sản được thừa kế[69].

Tác giả kiến nghị cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế đó là mở rộng phạm vi đối tượng

[69] An Nhiên (2023). *Bổ sung quy định về thuế với khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng*. Truy cập ngày 30/5/2023 từ https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/bo-sung-quy-dinh-ve-thue-voi-khoan-thu-nhap-tu-thua-ke-qua-tang-d36172.html

chịu thuế bao gồm cả tiền và hiện vật mà người thừa kế nhận được. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm mở rộng cơ sở đánh thuế thông qua việc bổ sung các khoản thu nhập từ thừa kế chịu thuế thu nhập cá nhân mới phát sinh, mở rộng phạm vi điều chỉnh của một số khoản thu nhập đang chịu thuế theo quy định hiện hành nhằm bao quát nguồn thu và có cách tính thuế phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc điều chỉnh này bao gồm cho cả cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng cơ sở thuế, cần thiết phải có những biện pháp quyết liệt và hiệu quả đối với các hành vi trốn thuế, tránh thuế để đảm bảo được các mục tiêu về tính công bằng và hiệu quả trong toàn hệ thống thuế[70].

Hai là, đề xuất bỏ quy định trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế và quà tặng. Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế bất động sản giống với trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản. Việc quy định này là phù hợp và thống nhất giữa các quy định pháp luật do thừa kế, tặng cho là các hình thức chuyển giao tài sản. Tuy nhiên, từ việc quy định trường hợp miễn thuế này đã phát sinh những vướng mắc, bất cập trên thực tế mà đối tượng nộp thuế đã lợi dụng để né tránh việc đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận được tài sản là bất động sản, làm ảnh hưởng đến nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Việc đánh thuế đối với tài sản thừa kế giữa những người có mối quan hệ huyết thống, mật thiết, gần gũi với nhau cũng đã được nhiều nước áp dụng, không phân biệt di sản thừa kế là những loại tài sản nào. Pháp luật Thuế thu nhập cá nhân Việt Nam miễn thuế đối với thu nhập từ thừa kế bất động sản hiện nay cần được xem xét để sửa đổi theo hướng đưa thu nhập này vào diện chịu thuế với tất cả các đối tượng, nhằm bảo đảm pháp luật thuế là công cụ để đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập dân cư một cách có hiệu quả. Tùy vào mức độ mật thiết, gần gũi để quy định những chính sách ưu đãi hoặc miễn trừ thuế, ngưỡng miễn trừ thuế cao hay thấp phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người chết và người thừa kế, nếu người thừa kế là các thành viên thân thiết, gần gũi trong gia đình sẽ được áp dụng ngưỡng miễn trừ cao hơn các đối tượng khác, ngưỡng miễn trừ giảm dần tương ứng với mức độ của mối quan hệ mật thiết, gần gũi xa dần. Ví dụ: ngưỡng miễn trừ thuế giảm dần theo thứ tự sau: vợ, chồng, con; ông, bà, cha, mẹ; anh, chị, em; cô, dì, chú, bác,…

Bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, hầu hết các trường hợp thừa kế bất động sản đều từ cha, mẹ và những người thân thiết trong gia đình. Bất động sản theo quy định là thu nhập chịu thuế nhưng được miễn thuế trong trường hợp thừa kế giữa những người có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định. Việc miễn thuế cũng như không đánh thuế đối với trường hợp thừa kế này làm giảm một nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đặt biệt là trong trường hợp người có tài sản né tránh việc đóng thuế từ thừa kế

[70] Lý Phương Duyên. (2017). *Mở rộng cơ sở thuế đối với thu nhập ở Việt Nam hiện nay*. Tạp chí Tài chính, tháng 8/2017.

khi để lại cho người thân bằng việc tiết kiệm tài sản có được vào việc mua nhiều bất động sản, việc miễn thuế đối với thu nhập chịu thuế là bất động sản không có giới hạn. Điều này có thể trở thành cơ sở cho sự tích tụ, đầu cơ đất đai một cách không hợp lý ở một số đối tượng, làm cho giá nhà đất không phản ánh đúng quy luật của nó.

Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Thuế Tài sản, thiết nghĩ nên thống nhất giữa hai luật thuế về việc bãi bỏ quy định miễn thuế lên các tài sản được thừa kế là bất động sản giữa những đối tượng đang được quy định trong luật thuế thu nhập cá nhân hiện nay cho phù hợp với thông lệ quốc tế[71]. Tác giả kiến nghị bỏ quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế và quà tặng là bất động sản giữa những người có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng; đồng thời, xem xét bổ sung quy định ngưỡng miễn trừ hợp lý cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo nguyên tắc công bằng giữa các đối tượng. Việc bỏ quy định trường hợp miễn thuế trong thừa kế bất động sản thì cũng nên xem xét bỏ quy định miễn thuế khi nhận quà tặng là bất động sản, bởi vì có thể dễ dẫn đến trường hợp để né tránh việc đóng thuế này, người có tài sản sẽ thực hiện việc tặng cho bất động sản để được miễn thuế.

Ba là, đề xuất áp dụng thuế suất lũy tiến cho thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế. Bởi vì, thuế suất lũy tiến có nhiều ưu điểm hơn so với thuế suất cố định, thuế suất lũy tiến nâng cao hiệu ứng vốn của chủ sở hữu, tỷ lệ lũy tiến làm tăng công bằng hơn bằng cách đảm bảo rằng những người nhận được nhiều của cải hơn phải trả nhiều thuế hơn. Nhằm ngăn chặn việc tích lũy của cải quá mức qua nhiều thế hệ, thì với thuế suất lũy tiến đánh vào thu nhập từ thừa kế của cá nhân có thể là công cụ hữu hiệu hơn. Khi đó, tài sản thừa kế có giá trị lớn phải chịu mức thuế suất cao. Hơn nữa, thuế suất lũy tiến có thể khuyến khích các cá nhân có tài sản để lại tài sản cho nhiều người thừa kế, nhằm phân phối tài sản trong xã hội. Tuy nhiên, việc quy định thuế suất lũy tiến cần tìm ra sự cân bằng sao cho các mức thuế suất không quá cao, vì thuế suất quá cao có khả năng làm giảm nguồn thu thuế và có thể tạo ra các hành vi lách luật và trốn thuế nhiều hơn.

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân được xây dựng trên các nguyên tắc "lợi ích", "công bằng" và "khả năng nộp thuế" thì nguyên tắc "công bằng" cần thể hiện sự bình đẳng hơn trong chính sách thuế đối với các đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế. Vì vậy, trong mối quan hệ thừa kế giữa những người có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng gần gũi hơn nên có chính sách ưu đãi thuế nhiều hơn. Tác giả kiến nghị Luật Thuế thu nhập cá nhân cần nghiên cứu sửa đổi theo hướng quy định đánh thuế lũy tiến đối với giá trị tài sản thừa kế, tùy thuộc vào giá trị của tài sản mà mức thuế phải trả là khác nhau. Người thừa kế phải nộp thuế khi giá trị của tài sản vượt qua một mức nào đó và tùy thuộc vào việc đối tượng nộp thuế

[71] Nguyễn Đăng Khoa. (2022). *Cải cách Thuế thu nhập cá nhân ở một số nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam*. Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 5/2022 (777).

thuộc hàng thừa kế nào. Cùng một giá trị tài sản nhưng đối tượng thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ đóng thuế thấp hơn hàng thừa kế thứ hai và hàng thừa kế thứ ba.

Bốn là, cần bổ sung quy định về thời gian phải thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế là bất động sản và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước và có chế tài nghiêm khắc hơn của Nhà nước nếu không thực hiện. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm Nhà nước thực hiện việc thu thuế, hạn chế tình trạng thất thu thuế.

Năm là, xem xét việc loại bỏ đối tượng thu thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp nhận thừa kế là súng săn, súng thể thao nhằm đảm bảo sự phù hợp về mặt quản lý nhà nước và phù hợp với quy định của các ngành luật khác có liên quan. Việc thừa kế súng săn, súng thể thao trên thực tế rất hiếm, hầu như không có xảy ra trường hợp thừa kế để chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng do hạn chế đối tượng và nghiêm cấm sử dụng rộng rãi. Quy định pháp luật cần phù hợp với thực tiễn đặt ra, thực tế không phát sinh thì nên xem xét loại bỏ đối tượng chịu thuế này cho phù hợp.

Sáu là, trong thủ tục kê khai, nộp thuế cần xem xét bổ sung quy định người thừa kế có thể nộp thuế một lần hoặc thực hiện theo đợt. Việc cho phép nộp thuế theo đợt phải kèm theo điều kiện đảm bảo, có sự cam kết của người nộp thuế và phải chịu lãi suất để người nộp thuế có thể lựa chọn và chủ động hơn, đảm bảo quyền lợi và khả năng tài chính của người thừa kế.

Bảy là, cùng với chương trình chuyển đổi số quốc gia, Nhà nước cần đầu tư vào việc thiết lập và cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia một cách toàn diện, từ việc tăng cường số hóa thông tin cá nhân sở hữu bất động sản trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ dễ dàng kiểm soát, quản lý toàn diện hơn, đặc biệt là liên quan đến vấn đề quản lý chuyển nhượng bất động sản trên thị trường. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở cần bắt buộc phải được đăng ký và thực hiện thông qua sàn giao dịch để công khai, minh bạch trên thị trường và từ đó, có thể kiểm soát, quản lý được thông tin bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của cá nhân.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Trong nội dung chương 2, luận văn đã nêu lên được thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, thông qua việc minh họa số liệu thu thuế cho thấy nguồn thu từ nhóm thuế này chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong tổng thu thuế thu nhập cá nhân và nêu lên các tác động ảnh hưởng đến nguồn thu. Mặc dù vậy, quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế vẫn giữ một vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, kiểm soát nguồn thu của các cá nhân trong xã hội từ việc thụ hưởng tài sản thừa kế, đặc biệt là những tài sản được thừa kế có giá trị lớn được tích lũy qua nhiều thế hệ. Nội dung chương cũng đã phân tích, đánh giá được các ưu điểm và các vướng mắc, bất cập từ quy định trường hợp miễn thuế và đối với các đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế. Có thể thấy được, cơ sở thu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế có phạm vi hẹp, thuế suất cố định và các trường hợp miễn thuế quyết định việc mang lại số thu thuế thấp đối với nhóm thuế này trong thời điểm hiện tại, trong khi mức độ giàu có của các tầng lớp thượng lưu ở Việt Nam đang trong giai đoạn ngày càng tăng, tuy nhiên, giá trị tài sản thừa kế lớn là bất động sản nhưng lại được miễn thuế, điều này làm ảnh hưởng tới hoạt động tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Từ những vấn đề phát sinh kết hợp với việc phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia điển hình quy định đánh thuế trên đối tượng tài sản thừa kế; qua đó cũng đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân. Đây là cơ sở để đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, góp phần định hướng sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, cũng như đóng góp một phần vào dự án sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân trong thời gian tới.

KẾT LUẬN

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế điều tiết vào thu nhập mà cá nhân có được từ việc thừa kế di sản, đó là sự tích lũy của cải của các thế hệ đi trước. Việc chuyển giao tài sản và mức độ giàu có được chuyển giao nếu không kiểm soát và có sự can thiệp từ phía Nhà nước thông qua việc đánh thuế thì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự bất bình đẳng giàu nghèo, ảnh hưởng đến nguyên tắc cân bằng trong xã hội. Với những người nhận thừa kế, thuế thu nhập cá nhân đánh vào các đối tượng được hưởng một khoản lợi ích, tài sản mà trước đó không hề mất một khoản chi phí nào. Các cá nhân giàu có nên đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cho đất nước. Mặc dù trong những năm qua, nguồn thu từ nhóm thuế này khá khiêm tốn, tuy nhiên, việc quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế cũng đạt được những kết quả nhất định, thể hiện được vai trò trong việc điều tiết thu nhập góp phần thực hiện công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo và kiểm soát nguồn thu nhập của dân cư, là một bước tiến bộ trong hệ thống thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam.

Thông qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhận thấy pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế xuất hiện các vướng mắc, bất cập từ quy định trường hợp miễn thuế và đối với các đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế. Kết hợp với việc nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài, qua đó thấy được cơ sở thu thuế thu nhập từ thừa kế của Việt Nam có phạm vi hẹp so với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Nhằm hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam phù hợp thông lệ quốc tế và bắt kịp với xu hướng chung của thế giới cũng như hội nhập quốc tế, dưới góc độ nghiên cứu khoa học, tác giả đề xuất một số kiến nghị như sau:

Thứ nhất, cần nghiên cứu mở rộng phạm vi đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế (tiền và hiện vật) mà người thừa kế nhận được, bao gồm cả cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Việc sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm mở rộng cơ sở đánh thuế thông qua việc bổ sung các khoản thu nhập từ thừa kế chịu thuế thu nhập cá nhân mới phát sinh, mở rộng phạm vi điều chỉnh của một số khoản thu nhập đang chịu thuế theo quy định hiện hành nhằm bao quát nguồn thu và có cách tính thuế phù hợp với thông lệ quốc tế. Song song đó, cần thiết phải có những biện pháp quyết liệt và hiệu quả đối với các hành vi trốn thuế, tránh thuế để đảm bảo được các mục tiêu về tính công bằng và hiệu quả trong toàn hệ thống thuế.

Thứ hai, cần xem xét bỏ quy định trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế. Tùy vào mức độ mật thiết, gần gũi để quy định những chính sách ưu đãi hoặc miễn trừ thuế, ngưỡng miễn trừ thuế cao hay thấp phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người chết và người thừa kế, nếu người thừa kế là các thành viên thân thiết, gần gũi trong gia đình sẽ được áp dụng ngưỡng miễn trừ cao hơn các đối tượng khác, ngưỡng miễn trừ giảm dần tương ứng với mức độ của mối quan hệ mật thiết, gần gũi xa dần.

Thứ ba, cần xem xét nghiên cứu áp dụng thuế suất lũy tiến của thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, tùy thuộc vào giá trị của tài sản thừa kế mà mức thuế phải trả là khác nhau và phải tạo sự cân bằng sao cho các mức thuế suất không quá cao. Người thừa kế phải nộp thuế khi giá trị của tài sản vượt qua một mức nào đó và tùy thuộc vào việc đối tượng nộp thuế thuộc hàng thừa kế nào. Cùng một giá trị tài sản nhưng đối tượng thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ đóng thuế thấp hơn hàng thừa kế thứ hai và hàng thừa kế thứ ba.

Thứ tư, cần xem xét việc loại bỏ đối tượng thu thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp nhận thừa kế là súng săn, súng thể thao nhằm đảm bảo sự phù hợp về mặt quản lý nhà nước và phù hợp với quy định của các ngành luật khác có liên quan, cũng như thực tiễn đặt ra, thực tế không phát sinh thì nên xem xét loại bỏ đối tượng chịu thuế này cho phù hợp.

Thứ năm, cần bổ sung quy định về thời gian phải thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế là bất động sản và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước và có chế tài của Nhà nước nếu không thực hiện. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm Nhà nước thực hiện việc thu thuế, hạn chế tình trạng thất thu thuế.

Thứ sáu, cần xem xét bổ sung quy định người thừa kế có thể nộp thuế một lần hoặc thực hiện theo đợt trong thủ tục kê khai, nộp thuế. Việc cho phép nộp thuế theo đợt phải kèm theo điều kiện đảm bảo, có sự cam kết của người nộp thuế và phải chịu lãi suất để người nộp thuế có thể lựa chọn và chủ động hơn, đảm bảo quyền lợi và khả năng tài chính của người thừa kế.

Thứ bảy, cần đẩy mạnh số hóa thông tin cá nhân sở hữu bất động sản trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ dễ dàng kiểm soát, quản lý toàn diện hơn, đặc biệt là liên quan đến vấn đề quản lý chuyển nhượng bất động sản trên thị trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ, LUẬN VĂN

❖ Tài liệu tiếng Việt

1. C.Mác và Ph.Ăng Ghen. (1962). *Tuyển tập 2*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia.
2. Huỳnh Văn Diện. (2016). *Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ* (Luận án, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội).
3. Nguyễn Thị Mai Dung. (2018). *Hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay* (Luận án, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội).
4. Lý Phương Duyên. (2017). *Mở rộng cơ sở thuế đối với thu nhập ở Việt Nam hiện nay*. Tạp chí Tài chính, tháng 8/2017.
5. Trần Thị Huệ. (2011). *Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn*. Hà Nội: Nxb Tư pháp.
6. Nguyễn Đăng Khoa. (2022). *Cải cách Thuế thu nhập cá nhân ở một số nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam*. Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 5/2022 (777).
7. PwC. (2022). *Sổ tay thuế Việt Nam 2022*.
8. Nguyễn Thị Thu. (2016). *Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn tỉnh Thái Bình* (Luận văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội).
9. Lê Thị Thu Thủy. (2009). *Những vấn đề đặt ra khi thực thi Luật Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam*, Tạp chí Luật học số 4/2009.
10. Lê Thị Thu Thủy. (2012). *Luật thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19(227), tháng 10/2012.
11. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2018). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam*. Hà Nội: Nxb Công an nhân dân.
12. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. (2021). *Giáo trình Luật Thuế*. Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam.
13. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp. (2006). *Từ điển Luật học*. Hà Nội: Nxb Từ điển Bách khoa và Nxb Tư pháp.
14. Viện Ngôn ngữ học. (2006). *Từ điển Tiếng Việt*. Nxb Đà Nẵng: Trung tâm Từ điển học Hà Nội - Đà Nẵng.

❖ Tài liệu tiếng nước ngoài

15. Martin Beznoska, Tobias Hentze and Maximilian Stockhausen. (2019). *The inheritance and gift tax in Germany: Reform potentials for tax revenue, efficiency and distribution*. Germany: German Economic Institute, DOI: 10.3326/pse.44.3.5.
16. Mikael Elinder, Oscar Erixson, Sebastian Escobar and Henry Ohlsson. (2014). *Estates, bequests, and inheritances in Sweden - A look into the Belinda databases* (p.7-8). Sweden: Uppsala Center for Fiscal Studies.

17. OECD. (2021). *Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies*. Paris: OECD Publishing, DOI: 10.1787/e2879a7d-en.
18. Stefan Jestl. (2021). *Inheritance tax regimes: a comparison* (p.377), Austria: The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), DOI: 10.3326/pse.45.3.3.
19. Tax Bureau, Ministry of Finance. (2006). Chapter IV. Inheritance tax and Gift tax. *Comprehensive Handbook of Japanese Taxes 2006*. Japan.

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

20. Trâm Anh. (2023). *Thuế thu nhập cá nhân năm 2022 tăng cao kỷ lục, vượt dự toán gần 50.000 tỷ đồng*. Truy cập ngày 25/5/2023, từ https://vneconomy.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2022-tang-cao-ky-luc-vuot-du-toan-gan-50-000-ty-dong.htm
21. Vân Đàm. (2018). *Nỗi khổ của nhà giàu Hàn Quốc: Sắp gần đất xa trời muốn để lại tiền, quyền cho con nhưng thuế thừa kế tới... 65%!*. Truy cập ngày 22/5/2023 từ https://cafebiz.vn/noi-kho-cua-nha-giau-han-quoc-sap-gan-dat-xa-troi-muon-de-lai-tien-quyen-cho-con-nhung-thue-thua-ke-toi-65-2018011015411082.chn
22. Nguyễn Văn Đính. (2023). *Điều tiết thị trường, ngăn chặn đầu cơ bằng công cụ thuế*. Truy cập ngày 27/5/2023 từ https://kinhtedothi.vn/dieu-tiet-thi-truong-ngan-chan-dau-co-bang-cong-cu-thue.html
23. Thanh Hà. (2021). *Bí mật "thịnh vượng chung" của cường quốc kinh tế Nhật Bản*. Truy cập ngày 23/5/2023 từ https://viettimes.vn/bi-mat-thinh-vuong-chung-cua-cuong-quoc-kinh-te-nhat-ban-post150727.html
24. Ánh Hồng & Lê Thanh. (2023). *Giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân*. Truy cập ngày 25/5/2023 từ https://tuoitre.vn/giam-ganh-nang-thue-thu-nhap-ca-nhan-20230511094345995.htm
25. Phương Linh. (2021). *Gia tộc Samsung tổng lực trả thuế thừa kế: Mẹ và hai em gái bán cổ phần, riêng "thái tử" Lee Jae-yong trả bằng tiền mặt và bán nhà*. Truy cập ngày 23/5/2023 từ https://kenh14.vn/gia-toc-samsung-tong-luc-tra-thue-thua-ke-me-va-hai-em-gai-ban-co-phan-rieng-thai-tu-lee-jae-yong-tra-bang-tien-mat-va-ban-nha-20211027010924573.chn
26. Đức Mỹ. (2023). *Cục Thuế TPHCM: năm 2023 phấn đấu hoàn thành vượt 323.575 tỷ đồng*. Truy cập ngày 27/5/2023 từ https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tin-hot/3e247671-8125-4709-9b9b-d3ec48e7008b
27. An Nhiên (2023). *Bổ sung quy định về thuế với khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng*. Truy cập ngày 30/5/2023 từ https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/bo-sung-quy-dinh-ve-thue-voi-khoan-thu-nhap-tu-thua-ke-qua-tang-d36172.html

28. Song Trà. (2023). *Đưa Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp với thực tế*. Truy cập ngày 26/5/2023, từ https://nhandan.vn/dua-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-phu-hop-thuc-te-post749536.html
29. Vương Trần & Ngọc Vân. (2022). *Xuất hiện ngày càng nhiều người siêu giàu, siêu triệu phú ở Việt Nam*. Truy cập ngày 27/5/2023 từ https://vov.vn/kinh-te/xuat-hien-ngay-cang-nhieu-nguoi-sieu-giau-sieu-trieu-phu-o-viet-nam-post926050.vov

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Hiến pháp năm 2013.
2. Bộ luật Dân sự năm 2015.
3. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019.
4. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2014.
5. Luật Đất đai năm 2013.
6. Luật Nhà ở năm 2014.
7. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.
8. Luật Kế toán năm 2015.
9. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017.
10. Luật Chứng khoán năm 2019.
11. Luật Quản lý thuế năm 2019.
12. Luật Doanh nghiệp năm 2020.
13. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
14. Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình.
15. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
16. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
17. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
18. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.
19. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
20. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

21. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
22. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Thuế.
23. Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

B. VĂN BẢN KHÁC

24. Quyết định 1462/QĐ-BTC ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
25. Công văn số 4217/TCT-TNCN ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Thuế về việc thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán.